



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WULANDARI BINTI ZULAI**DI;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kenari Lr. I Desa Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Wulandari Binti Zulaidi ditangkap pada 9 Oktober 2024;

Terdakwa Wulandari Binti Zulaidi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heliana, S.H., M.H. Dan Partner's, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Peutua Ibrahim, No 30 A, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Adv-H/Pdn/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wulandari Binti Zulaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan dengan rencana" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wulandari Binti Zulaidi dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Flashdisk V-GeN64GB warna hitam yang berisikan rekaman CCTV, tanggal 07 Oktober 2024 di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat di Jalan Merdeka Barat No 12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - 1 (satu) pcs baju daster bercorak warna warni cream, orange dan hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu pansus wanita warna coklat;
 - 1 (satu) kancing baju warna orange;
 - 1 (satu) botol/gelas Tupperware Hokben warna merah;
 - 1 (satu) pcs cadar warna hitam;
 - 1 (satu) tali plastic raffia warna hitam dengan panjang $\pm$ 175 Cm;
 - 1 (satu) papan nama bahan kayu warna coklat bertulisan Dr.Sukardi SpA;
 - 1 (satu) pcs baju gamis syar'i warna hitam;
 - 1 (satu) pcs jilbab warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

Hal. 2 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Minibus, Nomor Polisi : BL 1836 NM, Merk Toyota (RAIZE), Tipe A251RAGBXFJ 1.2 G CVT, Jenis Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan 2021, Noka:MHKAB1BA6MJ000388 Nosin: WA00 07569, Warna Abu-abu Metalik;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK Asli) Mobil Minibus, Nomor Polisi : BL 1836 NM, Merk Toyota (RAIZE), Tipe A251 RA-GBXFJ 1.2 G CVT, Jenis Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan 2021, Noka : MHKAB1BA6MJ000388 Nosin: WA0007569, Warna Abu-abu Metalik, Nomor STNK 05532940 D, Nama Pemilik WULANDARI;
- 1 (satu) tas merk Geulis Warna Pink yang berisikan 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A55 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo Reno 2 F Warna Putih Mutiara;
- 1 (satu) Kunci Mobil Warna Hitam;

(Dikembalikan kepada Terdakwa Wulandari Binti Zulaidi);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-03/Lsm/Eoh.2/01/2025 tanggal 15 Januari 2025, sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Wulandari Binti Zulaidi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Praktek Dokter Sukardi Jalan Merdeka Barat No. 12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya

Hal. 3 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan karena rencana”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wulandari Binti Zulaidi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertemu dengan Saksi Sukardi di Rumah Sakit Umum Bunga Melati yang beralamat di Jalan Samudera Baru No. 3 Keude Aceh Kota Lhokseumawe yang pada saat itu Saksi Sukardi sedang visite pasien, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sukardi “Pak bagaimana pekerjaan saya di praktek (Praktek Dokter milik Saksi Sukardi)” dan pertanyaan itu tidak ditanggapi oleh Saksi Sukardi dan kemudian Saksi Sukardi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa merasa sangat kecewa terhadap Saksi Sukardi yang tidak menanggapi pertanyaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi ke Toko Halalan Thaiban Lhokseumawe untuk membeli baju gamis, jilbab dan cadar warna hitam agar Terdakwa tidak diketahui identitasnya pada saat Terdakwa pergi ke praktek dokter milik Saksi Sukardi yang beralamat di Jalan Merdeka Barat No.12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mendatangi Korban Laksmiwati Anggraini (Istri Saksi Sukardi). Dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Dewi Syahraini Lubis melalui chat di handphone meminta untuk menemani Terdakwa ke Praktek Dokter Sukardi Jalan Merdeka Barat No.12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan alasan untuk mendaftarkan pasien atas nama Cut Kinan (3 tahun). Kemudian Terdakwa mengenakan baju gamis, jilbab dan cadar warna hitam yang sudah Terdakwa beli sebelumnya di Toko Halalan Thaiban Lhokseumawe dan Selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil nya di Bank Mandiri/BSI Jalan Merdeka Desa Mon Geudong Kota Lhokseumawe (Depan Taman Riyadah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.50 WIB Saksi Dewi Syahraini Lubis menjemput Terdakwa di depan Bank Mandiri/BSI Jalan Merdeka Desa Mon Geudong Kota Lhokseumawe (Depan Taman Riyadah) dengan becak untuk pergi bersama ke Praktek Dokter Sukardi, dan pada saat di perjalanan Saksi Dewi Syahraini Lubis bertanya kepada Terdakwa “kenapa ke praktek kamu kan tidak bekerja lagi” dan kemudian dijawab oleh Terdakwa “mau jumpai

Hal. 4 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Laksmiwati Anggraini dan saya sudah siap apa yang terjadi”;

- Bahwa sekira pukul 15.09 WIB setiba di Praktek Dokter Sukardi yang beralamat di Jalan Merdeka Barat No.12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa menuju ruang tengah atau depan apotik dan naik ke lantai dua kemudian duduk di mushala. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dewi Syahraini agar Saksi Dewi Syahraini untuk pulang saja terlebih dulu. Selanjutnya Terdakwa duduk di dinding mushala untuk mendengar suara pintu kamar milik Korban Laksmiwati Anggraini dan tidak lama kemudian terdengar suara Korban Laksmiwati Anggraini keluar dari kamar dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Korban Laksmiwati Anggraini dan duduk di kursi untuk menunggu Korban Laksmiwati Anggraini masuk ke dalam kamar kembali;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Korban Laksmiwati Anggraini masuk ke dalam kamar dan terkejut melihat Terdakwa berada didalam kamar miliknya dalam posisi berdiri dengan gamis hitam dan cadar, Kemudian Terdakwa menarik Korban Laksmiwati Anggraini hingga terjatuh ke lantai dengan posisi Korban Laksmiwati Anggraini berada di bawah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memukul Korban Laksmiwati Anggraini menggunakan kedua tangan terkepal dan tangan terbuka memukul serta mencakar ke bagian muka Korban Laksmiwati Anggraini secara bertubi-tubi, dan menarik rambut Korban Laksmiwati Anggraini serta menggigit bagian hidung, tangan kanan, dan lengan kanan Korban Laksmiwati Anggraini dan pada akhirnya Terdakwa mencekik leher Korban Laksmiwati Anggraini hingga tidak bergerak lagi dan kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar Korban Laksmiwati Anggraini (Tempat Kejadian Perkara) dan melalui pintu dekat mushala, Terdakwa turun ke lantai satu menuju ke kamar di samping ruang praktik Saksi Sukardi, selanjutnya Terdakwa masuk ke bawah tempat tidur dalam kamar tersebut. Kemudian tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju ke arah keluar Praktek Dokter Sukardi;

- Bahwa pada pukul 19.15 WIB Saksi Dewi Syahraini Lubis mengetahui meninggalnya Korban Laksmiwati Anggraini dan setelah mengetahui kabar tersebut Saksi Dewi Syahraini Lubis menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp ke nomor handphone milik Terdakwa yang isi chat tersebut adalah “bahwa saya mendapat kabar dari mamak (Saksi Sukmaridawati) bahwa istri dari dr. Sukardi meninggal” dan kemudian dijawab oleh Terdakwa “oya” dan kemudian dibalas oleh Saksi Dewi Syahraini Lubis “ditempat

Hal. 5 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi ramai polisi” dan dibalas oleh Terdakwa “oya” selanjutnya dibalas oleh Saksi Dewi Syahraini Lubis “mungkin wulan ya yang melakukan” dan dibalas kembali oleh Terdakwa “ya biar adil”, dan karena Saksi Dewi Syahraini Lubis takut isi chat tersebut lalu Saksi Dewi Syahraini Lubis menghapus isi chat yang dimaksud;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukardi telah melakukan nikah sirih (tidak tercatat secara negara) dari tahun 2020 dan kemudian pada tanggal 15 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Praktek Dokter Sukardi Terdakwa ditalak atau diceraikan dan diberhentikan dari pekerjaannya secara sepihak oleh Saksi Sukardi sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan kecewa akibat perlakuan Saksi Sukardi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2016 bekerja di praktek dokter Sukardi sebagai pendamping dokter Sukardi, sehingga Terdakwa mengetahui situasi dan lokasi di praktek dokter Sukardi;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 180/94/2024 tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Laksmiwati Anggraini yang dikeluarkan oleh RSU Cut Meutia Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Kepala : panjang rambut ukuran dua puluh tiga centimeter warna hitam bercampur uban bewarna putih.
- Dahi : seluruh dahi nampak biru keunguan.
- Mata : tampak warna biru keunguan sebelah kiri, tidak merata kedua mata.
- Hidung : tampak luka lebam diujung hidung ukuran tiga kali empat centimeter bewarna merah kebiruan dan tampak sisa darah yang mengering dari lubang hidung kanan disertai pendarahan aktif.
- Telinga : kedua daun telinga tampak biru keunguan, didaun telinga kanan tampak sisa darah.
- Bibir : bibir bawah tampak memar kebiruan dan bengkak ukuran tiga kali empat centimeter. Bibir bawah bagian dalam tampak luka ukuran satu kali satu centimeter, tampak darah yang sudah mengering ukuran tiga kali dua centimeter, tampak pendarahan aktif dari mulut.
- Leher : tampak jejas bewarna biru keunguan dengan ukuran lima centimeter kali nol koma satu centimeter, empat

Hal. 6 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



centimeter kali nol koma satu centimeter, tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pada leher bagian depan.

➤ Lengan kanan bawah : tampak bekas gigitan melingkar berwarna biru keunguan ukuran enam centimeter kali empat centimeter, tampak memar kebiruan dipangkal jari telunjuk bagian luar ukuran dua kali satu centimeter, dijumpai beberapa helai rambut diantara sela-sela jari tangan kanan kedua, ketiga dan keempat dengan ukuran panjang rambut tiga puluh dua centimeter dan tiga puluh empat centimeter.

➤ Lengan kiri bawah : tampak memar kebiruan melingkar ukuran enam kali enam centimeter. Tampak luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima. Luka lecet ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter.

➤ Punggung : tampak lebam mayat tak beraturan dipunggung belakang hingga ke pinggang.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 180/94/2024 tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Laksmiwati Anggraini yang dikeluarkan oleh RSU Cut Meutia Aceh Utara dengan kesimpulan Korban Laksmiwati Anggraini meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Wulandari Binti Zulaidi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Praktek Dokter Sukardi Jalan Merdeka Barat No. 12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wulandari Binti Zulaidi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 15.09 WIB tiba di Praktek Dokter Sukardi yang beralamat di Jalan Merdeka Barat No.12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Terdakwa langsung masuk menuju ruang tengah atau depan apotik dan naik ke lantai dua kemudian duduk di

Hal. 7 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mushala. Kemudian Terdakwa duduk di dinding mushala untuk mendengar suara pintu kamar milik Korban Laksmiwati Anggraini (Istri Saksi Sukardi) dan tidak lama kemudian terdengar suara Korban Laksmiwati Anggraini keluar dari kamar dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Korban Laksmiwati Anggraini dan duduk di kursi untuk menunggu Korban Laksmiwati Anggraini masuk ke dalam kamar kembali;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Korban Laksmiwati Anggraini masuk ke dalam kamar dan terkejut melihat Terdakwa berada didalam kamar miliknya dalam posisi berdiri dengan gamis hitam dan cadar, Kemudian Terdakwa menarik Korban Laksmiwati Anggraini hingga terjatuh ke lantai dengan posisi Korban Laksmiwati Anggraini berada di bawah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memukul Korban Laksmiwati Anggraini (Istri Saksi Sukardi) menggunakan kedua tangan terkepal dan dengan tangan terbuka memukul serta mencakar ke bagian muka Korban Laksmiwati Anggraini secara bertubi-tubi, dan menarik rambut Korban Laksmiwati Anggraini serta mengigit bagian hidung, tangan kanan, dan lengan kanan Korban Laksmiwati Anggraini dan pada akhirnya Terdakwa mencekik leher Korban Laksmiwati Anggraini hingga tidak bergerak lagi dan kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi Sukardi (Tempat Kejadian Perkara) dan melalui pintu dekat mushala, Terdakwa turun ke lantai satu menuju ke kamar di samping ruang praktik Saksi Sukardi, selanjutnya Terdakwa masuk ke bawah tempat tidur dalam kamar tersebut. Kemudian tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju ke arah keluar Praktek Dokter Sukardi;

- Bahwa pada pukul 19.15 WIB Saksi Dewi Syahraini Lubis mengetahui meninggalnya Korban Laksmiwati Anggraini dan setelah mengetahui kabar tersebut Saksi Dewi Syahraini Lubis menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp ke nomor handphone milik Terdakwa yang isi chat tersebut adalah "bahwa saya mendapat kabar dari mamak (Saksi Sukmaridawati) bahwa istri dari dr. Sukardi meninggal" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "oya" dan kemudian dibalas oleh Saksi Dewi Syahraini Lubis "ditempat Sukardi ramai polisi" dan dibalas oleh Terdakwa "oya" selanjutnya dibalas oleh Saksi Dewi Syahraini Lubis "mungkin wulan ya yang melakukan" dan dibalas kembali oleh Terdakwa "ya biar adil", dan karena Saksi Dewi Syahraini Lubis takut isi chat tersebut lalu Saksi Dewi Syahraini Lubis menghapus isi chat yang dimaksud;

Hal. 8 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukardi telah melakukan nikah sirih (tidak tercatat secara negara) dari tahun 2020 dan kemudian pada tanggal 15 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Praktek Dokter Sukardi Terdakwa ditalak atau diceraikan dan diberhentikan dari pekerjaannya secara sepihak oleh Saksi Sukardi sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan kecewa akibat perlakuan Saksi Sukardi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2016 bekerja di praktek dokter Sukardi sebagai pendamping dokter Sukardi, sehingga Terdakwa mengetahui situasi dan lokasi di praktek dokter Sukardi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 180/94/2024 tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Laksmiwati Anggraini yang dikeluarkan oleh RSU Cut Meutia Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan fisik:
 - Kepala : panjang rambut ukuran dua puluh tiga centimeter warna hitam bercampur uban bewarna putih.
 - Dahi : seluruh dahi nampak biru keunguan.
 - Mata : tampak warna biru keunguan sebelah kiri, tidak merata kedua mata.
 - Hidung : tampak luka lebam diujung hidung ukuran tiga kali empat centimeter bewarna merah kebiruan dan tampak sisa darah yang mengering dari lubang hidung kanan disertai pendarahan aktif.
 - Telinga : kedua daun telinga tampak biru keunguan, didaun telinga kanan tampak sisa darah.
 - Bibir : bibir bawah tampak memar kebiruan dan bengkak ukuran tiga kali empat centimeter. Bibir bawah bagian dalam tampak luka ukuran satu kali satu centimeter, tampak darah yang sudah mengering ukuran tiga kali dua centimeter, tampak pendarahan aktif dari mulut.
 - Leher : tampak jejas bewarna biru keunguan dengan ukuran lima centimeter kali nol koma satu centimeter, empat centimeter kali nol koma satu centimeter, tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pada leher bagian depan.
 - Lengan kanan bawah : tampak bekas gigitan melingkar bewarna biru keunguan ukuran enam centimeter kali empat centimeter, tampak memar kebiruan dipangkal jari telunjuk

Hal. 9 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian luar ukuran dua kali satu centimeter, dijumpai beberapa helai rambut diantara sela-sela jari tangan kanan kedua, ketiga dan keempat dengan ukuran panjang rambut tiga puluh dua centimeter dan tiga puluh empat centimeter.

➤ Lengan kiri bawah : tampak memar kebiruan melingkar ukuran enam kali enam centimeter. Tampak luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima. Luka lecet ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter.

➤ Punggung : tampak lebam mayat tak beraturan dipunggung belakang hingga ke pinggang.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 180/94/2024 tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Laksmiwati Anggraini yang dikeluarkan oleh RSU Cut Meutia Aceh Utara dengan kesimpulan Korban Laksmiwati Anggraini meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Wulandari Binti Zulaidi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Praktek Dokter Sukardi Jalan Merdeka Barat No.12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "penganiayaan yang mengakibatkan mati", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wulandari Binti Zulaidi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 15.09 WIB di Praktek Dokter Sukardi, Terdakwa langsung masuk menuju ruang tengah atau depan apotik dan naik ke lantai dua kemudian duduk di mushala. Kemudian Terdakwa duduk di dinding mushala untuk mendengar suara pintu kamar milik Korban Laksmiwati Anggraini (Istri Saksi Sukardi) dan tidak lama kemudian terdengar suara Korban Laksmiwati Anggraini keluar dari kamar dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Korban Laksmiwati Anggraini dan duduk di kursi untuk menunggu Korban Laksmiwati Anggraini (Istri Saksi Sukardi) masuk

Hal. 10 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kamar kembali;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Korban Laksmiwati Anggraini masuk ke dalam kamar dan terkejut melihat Terdakwa dalam posisi berdiri dengan gamis hitam dan cadar, selanjutnya Korban Laksmiwati Anggraini menarik cadar Terdakwa dengan tangan kanan dan saat melihat wajah Terdakwa, Korban Laksmiwati Anggraini langsung menarik Terdakwa yang kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan menarik Korban Laksmiwati Anggraini hingga terjatuh ke lantai dengan posisi Korban Laksmiwati Anggraini berada di bawah Terdakwa. Selanjutnya terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Laksmiwati Anggraini dengan cara saling memukul yang Terdakwa lakukan menggunakan kedua tangan terkepal dan tangan terbuka memukul serta mencakar ke bagian muka Korban Laksmiwati Anggraini secara bertubi-tubi, menarik rambut serta mengigit bagian hidung, tangan kanan, dan lengan kanan Korban Laksmiwati Anggraini dan selanjutnya Terdakwa mencekik Korban Laksmiwati Anggraini sampai tidak bergerak lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar Korban Laksmiwati Anggraini (Tempat Kejadian Perkara) melalui pintu dekat mushala kemudian Terdakwa turun ke lantai satu menuju ke kamar di samping ruang praktik Saksi Sukardi, selanjutnya Terdakwa masuk ke bawah tempat tidur dalam kamar tersebut. Kemudian tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju ke arah keluar Praktek Dokter Sukardi;

- Bahwa pada pukul 19.15 WIB Saksi Dewi Syahraini Lubis mengetahui meninggalnya Korban Laksmiwati Anggraini dan setelah mengetahui kabar tersebut Saksi Dewi Syahraini Lubis menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp ke nomor handphone milik Terdakwa yang isi chat tersebut adalah "bahwa saya mendapat kabar dari mamak (Saksi Sukmaridawati) bahwa istri dari dr. Sukardi meninggal" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "oya" dan kemudian dibalas oleh Saksi Dewi Syahraini Lubis "ditempat Sukardi ramai polisi" dan dibalas oleh Terdakwa "oya" selanjutnya dibalas oleh Saksi Dewi Syahraini Lubis "mungkin wulan ya yang melakukan" dan dibalas kembali oleh Terdakwa "ya biar adil", dan karena Saksi Dewi Syahraini Lubis takut isi chat tersebut lalu Saksi Dewi Syahraini Lubis menghapus isi chat yang dimaksud;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukardi telah melakukan nikah sirih (tidak tercatat secara negara) dari tahun 2020 dan kemudian pada tanggal 15

Hal. 11 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Praktek Dokter Sukardi Terdakwa ditalak atau diceraikan dan diberhentikan dari pekerjaannya secara sepihak oleh Saksi Sukardi sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan kecewa akibat perlakuan Saksi Sukardi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2016 bekerja di praktek dokter Sukardi sebagai pendamping dokter Sukardi, sehingga Terdakwa mengetahui situasi dan lokasi di praktek dokter Sukardi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 180/94/2024 tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Laksmiwati Anggraini yang dikeluarkan oleh RSU Cut Meutia Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Kepala : panjang rambut ukuran dua puluh tiga centimeter warna hitam bercampur uban bewarna putih.
- Dahi : seluruh dahi nampak biru keunguan.
- Mata : tampak warna biru keunguan sebelah kiri, tidak merata kedua mata.
- Hidung : tampak luka lebam diujung hidung ukuran tiga kali empat centimeter bewarna merah kebiruan dan tampak sisa darah yang mengering dari lubang hidung kanan disertai pendarahan aktif.
- Telinga : kedua daun telinga tampak biru keunguan, didaun telinga kanan tampak sisa darah.
- Bibir : bibir bawah tampak memar kebiruan dan bengkak ukuran tiga kali empat centimeter. Bibir bawah bagian dalam tampak luka ukuran satu kali satu centimeter, tampak darah yang sudah mengering ukuran tiga kali dua centimeter, tampak pendarahan aktif dari mulut.
- Leher : tampak jejas bewarna biru keunguan dengan ukuran lima centimeter kali nol koma satu centimeter, empat centimeter kali nol koma satu centimeter, tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pada leher bagian depan.
- Lengan kanan bawah : tampak bekas gigitan melingkar bewarna biru keunguan ukuran enam centimeter kali empat centimeter, tampak memar kebiruan dipangkal jari telunjuk bagian luar ukuran dua kali satu centimeter, dijumpai beberapa helai rambut diantara sela-sela jari tangan kanan

Hal. 12 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua, ketiga dan keempat dengan ukuran panjang rambut tiga puluh dua centimeter dan tiga puluh empat centimeter.

➤ Lengan kiri bawah : tampak memar kebiruan melingkar ukuran enam kali enam centimeter. Tampak luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima. Luka lecet ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter.

➤ Punggung : tampak lebam mayat tak beraturan dipunggung belakang hingga ke pinggang.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 180/94/2024 tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Laksmiwati Anggraini yang dikeluarkan oleh RSU Cut Meutia Aceh Utara dengan kesimpulan Korban Laksmiwati Anggraini meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erika Rosalina Binti Rosan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang menyebabkan kematian yang terjadi pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Saksi bekerja di tempat praktek Saksi Sukardi di Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe bekerja selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2020 dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang meninggal dunia adalah isteri Saksi Sukardi yang bernama Laksmiwati Anggraini;

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di ruang praktek dokter di lantai I;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, saya masuk kerja pada pukul 16.00 WIB dan langsung masuk ke dalam ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotik. Sekira pukul 18.30 WIB ketika Saksi sedang meracik resep dokter, Saksi mendengar suara benturan di lantai yang berasal dari lantai 2. Suaranya terdengar seperti suara dentuman yang berasal dari lantai 2. Saksi sempat bertanya kepada Saksi Cut dengan mengatakan “kak, suara apa itu ya”, lalu Saksi Cut menjawab “tidak tahu” dan saya pun melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa pada saat Saksi mendengar suara dentuman di lantai 2, Saksi Sukardi sedang melayani pasien di ruang praktek;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi sedang duduk-duduk di ruang praktek dr. Sukardi, Saksi dipanggil oleh Saksi Cut dan mengatakan bahwa dia melihat kaki orang di bawah tempat tidur dalam kamar yang berada di lantai satu tidak jauh dari ruang praktek dr. Sukardi. Lalu, Saksi pun menghampirinya dan melihat ada kaki seseorang di bawah tempat tidur;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Syauqas melalui hp dan menyuruhnya untuk mengunci pintu agar orang yang berada di dalam kamar tersebut tidak bisa keluar;

- Bahwa tidak lama setelah Saksi menghubungi Saksi Syauqas, Saksi mendengar teriakan suara Saksi Sukardi yang berada di lantai 2 dengan mengatakan “tolong tolong ibu jatuh”. Saksi terkejut dan langsung naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar Saksi Sukardi. Lalu di dalam kamar tersebut Saksi melihat istri Saksi Sukardi yang bernama Laksmiwati Anggraini dalam keadaan terlentang di lantai dan sudah ada Saksi Sukardi di dekat kepala Ibu sedang memberi nafas buatan/ pertolongan pertama kepada korban dan si Mbok berada di sebelah kanan Ibu;

- Bahwa saat itu Saksi melihat ada bercak darah di lantai dekat posisi istri Saksi Sukardi, tali plastik berwarna hitam berada dekat dengan lutut kanan ibu dan rambut di tangan korban, tetapi Saksi tidak mengetahui rambut tersebut milik siapa. Saat itu Saksi berada di samping kiri Ibu;

- Bahwa Saksi sempat mengecek denyut nadi ibu, tetapi sudah tidak Saksi rasakan lagi. Tidak lama kemudian ambulan sudah datang ke tempat praktek dan korban dibawa kerumah sakit melati;

- Bahwa yang berada dalam mobil ambulance bersama dengan korban adalah Saksi Sukardi dan saudara Bang Li. Sedangkan Saksi

Hal. 14 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Cut dan Saksi Mursyidah menyusul ke rumah sakit melati dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada saat di rumah sakit melati diberitahukan oleh dokter IGD bahwa korban sudah meninggal;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mengetahui apa penyebab Ibu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang ke tempat praktek Saksi Sukardi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai asisten Saksi Sukardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan lain Terdakwa dengan Saksi Sukardi selain sebagai asisten;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Syauqas Rahmatillah Bin Alm. Rusli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang menyebabkan kematian yang terjadi pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat praktek Saksi Sukardi di Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe bekerja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa jadwal praktek dokter spesialis anak dr. Sukardi mulai dibuka pukul 14.00 WIB dan Saksi yang selalu membuka pintu tempat praktek tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi buka pintu, sudah ada beberapa orang mendaftarkan untuk konsultasi berobat anak;
- Bahwa saat itu ada perempuan bercadar yang datang kepada Saksi hendak mendaftarkan nama seorang anak untuk konsultasi berobat. Perempuan tersebut ditemani oleh seorang perempuan bercadar yang berdiri di sebelahnya;
- Bahwa setelah mendaftar perempuan yang tidak bercadar menanyakan kepada Saksi "dek dimana kamar mandi?", "itu bu lurus saja di bawah tangga" jawab Saksi sambil menunjukan arahnya, lalu

Hal. 15 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berdua bersama-sama menuju ke arah kamar mandi yang berada di dalam ruko tempat Praktek dokter Spesialis Anak dr. Sukardi, SPA. Tersebut;

- Bahwa Saksi hanya sekilas melihat pada perempuan yang mendaftarkan anak tersebut, sedangkan wanita yang bercadar pada saat itu tidak terlihat lagi dan Saksi tidak fokus lagi kepada mereka karena Saksi fokus ke pasien lain yang sedang mendaftarkan diri untuk konsultasi berobat;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah mulai tidak bekerja lagi di tempat praktek dr. Sukardi sejak tanggal 17 September 2024;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 Terdakwa ada menghubungi Saksi dengan mengatakan "soqas minta tolong bilang ke bapak nanti jika sudah buka praktek tolong telpon ke saya" dan Saksi jawab "ok kak", lalu Saksi sampaikan permintaan Terdakwa tadi ke dr. Sukardi, spa, "pak tadi kak wulan minta agar bapak telpon dia", dijawab oleh dr. Sukardi, spa, "gak usah ditelpon saja, suruh sabar-sabar saja dulu", lalu Saksi jawab "iya pak", kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "kak tadi saya sudah sampaikan pesannya ke dokter, dokter bilang sabar-sabar saja dulu", lalu Terdakwa balik bertanya ke Saksi "maksudnya gimana", Saksi jawab "saya gak tahu kak dokter hanya berpesan seperti itu", lalu komunikasi kami berdua pun terputus;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah sangat lama bekerja di tempat Praktek dokter Spesialis Anak dr. Sukardi, SPA, tersebut. Yang Saksi tahu Terdakwa tersebut semacam Manager begitu sebab bisa masuk bagian mana saja dan dia dekat dengan dr. Sukardi;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi sempat mendengar suara teriakan di lantai dua, namun Saksi tidak gubris sebab Saksi pikir suara anak kecil menangis berteriak di lantai dua. Karena setiap setelah azan Magrib selesai semua pekerja dan pasien melaksanakan shalat Magrib di mushala yang terletak di lantai 2;
- Bahwa setelah itu Saksi Erika menelpon Saksi meminta agar datang ke belakang ruko. Kemudian Saksi pun langsung pergi ke tempat mereka. Saat tiba di dekat Saksi erika, ia mengatakan ke Saksi "bro..bro ada kaki tuh di bawah kasur." Kemudian Saksi melihat, benar ada sepasang kaki dengan posisi tubuh tengkurap dan Saksi tidak tahu

Hal. 16 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah kaki manusia atau hantu, karena kami tidak berani mendekat atau melihat maka pintu kamar itu pun kami kunci dari luar;

- Bahwa selanjutnya Saksi dipanggil oleh Saksi Mursyidah dengan mengatakan "soqas panggil ambulance bentar istri bapak sudah jatuh di lantai", maka Saksi pun bergegas menelpon pihak Rumah Sakit ABBY untuk meminipukul mobil Ambulancenya;

- Bahwa setelah terhubung maka Saksi buru-buru lagi pergi ke depan untuk memanggil dan meminta bantuan tukang parkir untuk angkat tubuh istri dr. Sukardi, tetapi pada saat itu sudah ada terparkir mobil Ambulance pasien maka Saksi meminta bantuan ke orang yang membawa mobil itu;

- Bahwa setelah disetujui oleh orang yang membawa mobil Ambulance itu maka Saksi langsung naik ke lantai dua menuju ke kamar utama dr. Sukardi dan Saksi melihat di dalam kamar sudah ada Saksi Erika, dr. Sukardi, Bang Li (Tukang jual mainan di samping tempat praktek) dan melihat posisi tubuh istri dr. Sukardi dalam keadaan letentang, mulut terbuka menganga, mata terbelalak ke atas, rok tersingkap. Kemudian dr. Sukardi, mengambil kain untuk menutupi paha istrinya yang terbuka lebar, lalu Saksi disuruh oleh dr. Sukardi, turun ke bawah untuk mengambil tandu. Lalu Saksi turun mengambil tandu dan membawa tandu tersebut ke atas;

- Bahwa karena tubuh istri dr. Sukardi sangat besar dan kurang tenaga kaum laki-laki maka saya turun kembali untuk meminta bantuan sama beberapa orang laki-laki yang menunggu antrian konsultasi berobat, lalu ada beberapa laki-laki yang membantu dan mengangkat tubuh korban, saat itulah terlihat bercak darah di lantai, kemudian tandu pun dibawa hingga sampai turun ke bawah dan dimasukkan kedalam mobil Ambulance dan Saksi mendengar dr. Sukardi menyuruh untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Melati;

- Bahwa setelah korban dinaikkan ke dalam ambulance Saksi tidak tahu lagi, sebab Saksi tidak ikut ke rumah sakit;

- Bahwa pada saat korban dibawa ke rumah Sakit, secara fisik Saksi lihat kondisi korban sudah dalam keadaan tidak ada respon lagi, dengan irama nafas tidak ada dan mata terbelalak ke atas. Saksi yakin pada saat itu istri dr. Sukardi sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Hal. 17 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun untuk lebih memastikan kebenaran itu maka dibawahlah korban ke Rumah Sakit Umum Melati;

- Bahwa bahwa di dalam kamar korban Saksi melihat ada plakat kayu. Lalu setelah sudah tidak ada orang lagi, Saksi menemukan sepasang sepatu;
- Bahwa saat mendengar suara orang berteriak, Saksi tidak curiga itu suara orang berkelahi atau bergelut, karena sering juga anak-anak berteriak dan berlari-lari di lantai dua dekat mushalla;
- Bahwa ruang mushalla dan kamar Saksi Sukardi berdekatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mursyidah Binti Djamaluddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang menyebabkan kematian yang terjadi pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada praktek dr. Sukardi sudah lebih kurang 15 tahun dan saat ini Saksi bertugas sebagai asisten dokter;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah isteri Saksi Sukardi yang bernama Laksmiwati Anggraini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi asisten dokter di tempat praktek anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di tempat praktek dr. Sukardi sejak bulan september 2024 karena ada permasalahan dengan ibu /istri Sukardi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi pada hari senin tanggal 16 september 2024 pukul 13.00 WIB dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bekerja karena tidak dikasih masuk oleh ibu/istri Sukardi dan anaknya dan disuruh tanda tangan surat;
- Bahwa selanjutnya Saksi jawab "mungkin ibu marah kepada karena Terdakwa dekat dengan bapak/Sukardi" dan Terdakwa tidak menjawab;

Hal. 18 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, selain di tempat Praktek dr. Sukardi Terdakwa juga bekerja di Rumah Sakit Melati;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan dr. Sukardi. Namun Saksi melihat ada kedekatan emosional antara Terdakwa dengan dr. Sukardi, karena sering bercanda gurau, tidak sama dengan pekerja lain;
 - Bahwa Saksi melihat ada perlakuan khusus dari dr. Sukardi terhadap Terdakwa, terutama pada saat perayaan ulang tahun Terdakwa yang dirayakan bersama kami oleh dr. Sukardi di tempat praktek. Sedangkan pekerja lain tidak semeriah itu. Saksi yang sudah 15 tahun bekerja baru tahun 2023 dirayakan itupun baru sekali oleh teman sekerja di tempat praktek dr. Sukardi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak megatahui jika antara Terdakwa dan dr. Sukardi sudah menikah secara siri;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 7 Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi diberitahukan oleh dr. Sukardi dari lantai dua dengan kata "Ida ibu jatuh tolong panggil ambulans." Lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Sauqas Rahmatillah untuk memanggil ambulance;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke lantai dua bersama, Saksi Erika Rosalina dan Saksi Cut Asri Maisyarah. Setiba di kamar atas Saksi melihat korban, yaitu istri dr. Sukardi yang bernama Laksmiwati Anggraini telah terbujur kaku dengan posisi telentang ke arah pintu dan tangan tergegang kaku, mulut dan hidung berdarah dan dr. Sukardi seperti memberi nafas buatan/pertolongan pertama kepada korban;
 - Bahwa selanjutnya istri dr. Sukardi dibawa ke Rumah Sakit Melati dengan menggunakan mobil ambulance. Tidak lama kemudian, korban dibawa pulang kembali ke praktek dan ditempatkan di kamar sebelah ruang praktek dr Sukardi;
 - Bahwa pada tangan korban saat di kamar Saksi melihat ada rambut, tetapi Saksi tidak mengetahui rambut siapa yang berada dalam genggaman korban tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kapan Terdakwa datang ke tempat praktek tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Cut Astri Maisyarah, A.md.Far Binti Teuku Bachtiar Fatany di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang menyebabkan kematian yang terjadi pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di sebagai karyawan di Apotik An-Nur selama 5 (lima) tahun dari tanggal 1 maret 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Apotik An-Nur;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di apotik sejak tanggal 17 September 2024. saat Saksi tanyakan kepada Saksi Sukardi, ia menjawab "iya dia gk dikasih kerja lagi sama ibu" (korban Laksmiwati Anggraini);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan Saksi Sukardi sudah menikah secara siri atau tidak;
- Bahwa hari senin tanggal 07 Oktober 2024 WIB sekira pukul 18.55 WIB Saksi hendak memasuki pintu kamar yang berada di dekat ruang praktek dr. Sukardi untuk mengambil Mukenah untuk shalat maghrib. Pada saat itu Saksi melihat ada kaki yang memakai kaos kaki berwarna crem di bawah tempat tidur yang ada di ruangan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil Saksi Erika untuk melihat, lalu Saksi Erika berkata bahwa benar ada kaki di bawah tempat tidur. Setelah itu, Saksi Erika menelpon Saksi Syauqas untuk melihat dan masuk ke dalam ruang praktek dan Saksi Syauqas berkata bahwa benar ada kaki memakai kaos kaki di bawah tempat tidur setelah itu Saksi syauqas menarik pintu dan mengunci dari luar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian meninggalnya korban karena saat itu dr. Sukardi turun dari tangga dan berkata kepada Saksi "tolong-tolong ibu sudah jatuh." Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Erika langsung naik ke atas tangga menuju kamar ibu di lantai 2;
- Bahwa saat itu Saksi tidak masuk hanya berdiri di depan pintu kamar ibu. Saat itu Saksi melihat ibu sudah terlentang dan baju ibu terangkat sampai ke atas paha, mulutnya terbuka dan bibirnya sudah membiru dan posisi Saksi Erika pada itu masuk ke dalam kamar ibu kemudian jongkok didekat paha sebelah kiri ibu;

Hal. 20 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Sukardi melakukan pertolongan pertama kepada korban berupa nafas buatan;
- Bahwa Saksi ada melihat tangan korban menggenggam rambut, tetapi Saksi tidak tahu rambut siapa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kedatangan Terdakwa ke tempat praktek Saksi Sukardi;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di tempat dr. Sukardi, Terdakwa selalu bersikap baik;
- Bahwa selanjutnya datang ambulan lalu korban dibawa ke rumah sakit melati;
- Bahwa saat ini istri Saksi Sukardi sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Dewi Syahraini Lubis Binti Alm Syaiful Anwar Lubis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang menyebabkan kematian yang terjadi pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang meninggal adalah isteri Saksi Sukardi;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Sukardi sudah menikah secara siri pada tahun 2020 di daerah Aceh Timur, tetapi Saksi tidak ikut menyaksikan pernikahan tersebut, yang mengetahui tempatnya hanya Terdakwa dan Saksi Sukardi. Saksi mengetahui setelah 2 (dua) bulan Terdakwa dan Saksi Sukardi menikah karena Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa saat Saksi Sukardi sering menjemput Terdakwa di rumah Saksi menggunakan mobil saat diluar pukul praktek lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menikah dan Terdakwa menunjukkan surat nikah berupa buku kecil;
- Bahwa pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat di hp yang meminta Saksi untuk menemani Terdakwa ke praktek dr. Sukardi untuk mendaftarkan pasien an. Cut Kinan, 3 tahun, alamat Pantan Labu;
- Bahwa selanjutnya dengan masih memakai pakaian seragam kerja kantor/PDH PNS, Saksi pergi ke kantor Bank Mandiri/BSI depan

Hal. 21 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taman Riyadhah dengan becak penumpang. Saksi tiba di depan kantor Bank Mandiri/BSI sekira pukul 14.30 WIB;

- Bahwa saat Saksi tiba di halaman kantor Bank BSI, Saksi melihat mobil milik Terdakwa telah terparkir halaman kantor tersebut dan pada saat itu Saksi menunggu Terdakwa keluar dari dalam mobil;
- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa keluar dari mobil Terdakwa mengenakan pakaian gamis hitam dan bercadar hitam. Kemudian Terdakwa ikut naik ke becak yang Saksi naiki;
- Bahwa saat Terdakwa sudah menaiki becak Saksi menertawakan Terdakwa karena memakai baju gamis dan masih bau pakaian baru. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa lama dalam mobil" dan dijawab "ganti pakaian dan pakai kaos kaki";
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama-sama dengan menumpang becak menuju ke praktek dr. Sukardi;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi bertanya kepada Terdakwa, "kenapa ke praktek kamu kan tidak kerja lagi" dan Terdakwa menjawab "mau jumpai ibu mau menceritakan dan mencurahkan sakit hati saya kepada ibu/istri Sukardi, karena kecewa hati saya dan saya sudah siap apa yang terjadi";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di halaman Praktek dr. Sukardi, kemudian Saksi dan Terdakwa turun dari becak. Lalu Terdakwa menawarkan masker kepada Saksi dan Saksi berkata "untuk apa masker?" dan dijawab Terdakwa "pakai masker bunda kalau masuk ke praktek" lalu Saksi mengambil masker tersebut kemudian Saksi memakainya. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke tempat praktek dan membuka sepatu saat masuk. Kemudian Saksi masuk ke ruang pendaftaran pasien, lalu Saksi mendaftar pasien. Sedangkan Terdakwa duduk di kursi kemudian Saksi sampaikan ke wulan bahwa jadwal pasien telah penuh;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan ke petugas pendaftaran dimana kamar mandi, kemudian petugas tersebut menunjukan arah kamar mandi kepada Saksi. Kemudian Saksi menuju ke kamar mandi dan Terdakwa bangun dari tempat duduk ikut mendampingi Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke kamar mandi;
- Bahwa setibanya di depan kamar mandi Saksi masuk ke kamar mandi sedangkan Terdakwa berada di luar kamar mandi;

Hal. 22 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi keluar dari kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada. Kemudian Saksi chat Terdakwa “wulan dimana” dan Terdakwa menjawab bahwa ia berada di mushala atas dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk pulang kalau buru-buru dan Saksi jawab bunda pulang duluan. Selanjutnya Saksi meninggalkan lokasi praktek dr. Sukardi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB, kakak kandung Saksi, yaitu Saksi Sukmaridawati menghubungi Saksi melalui hp dan mengatakan bahwa “istri dr. Sukardi meninggal dunia, kabar tersebut diterima dari dokter Fika dan jenazah dibawa ke Rumah Sakit Melati”;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat wa dan mengatakan bahwa “saya mendapat kabar dari mamak/Sukma Ridawati bahwa istri dari dr Sukardi meninggal,” lalu dijawab oleh Terdakwa “oya,” kemudian Saksi balas chat “di tempat Sukardi sudah ramai polisi” dijawab lagi oleh Terdakwa “oya.” Selanjutnya Saksi berkata lagi “mungkin wulan ya yang melakukan?” dan dijawab oleh Terdakwa “ya biar adil” lalu tidak menghubungi Terdakwa lagi;
- Bahwa karena Saksi merasa takut, kemudian Saksi menghapus chat Saksi dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa membawa tas berwarna pink ke tempat praktek Saksi Sukardi, tetapi Saksi tidak mengetahui apa isinya;
- Bahwa Saksi tidak menyangka perbuatan Terdakwa sampai sejauh itu sehingga Saksi meninggalkan Terdakwa di tempat praktek Saksi Sukardi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mengirimkan video intim Terdakwa dan Saksi Sukardi kepada isteri Saksi Sukardi dengan maksud agar istri Saksi Sukardi mengetahui pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Sukardi;
- Bahwa pada bulan September 2024 Terdakwa pernah curhat kepada Saksi bahwa Saksi Sukardi sudah menceraikan Terdakwa dan disuruh tanda tangan surat;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Sukardi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Saksi ketahui sebagai kompensasi Terdakwa tidak bekerja lagi di tempat praktek Saksi Sukardi;

Hal. 23 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memiliki mobil, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di Rumah Sakit Melati lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan di Praktek dr. Sukardi sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat praktek Saksi Sukardi sebagai asisten dokter, Terdakwa juga bertanggungjawab melakukan pembayaran obat melalui aplikasi, tapi Saksi tidak mengetahui aplikasi apa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Sukmaridawati Binti Alm Syaiful Anwar Lubis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang menyebabkan kematian yang terjadi pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi adalah ibu angkat Terdakwa dan sudah mengenal Terdakwa sejak Terdakwa kecil;
- Bahwa ayah Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa masih gadis dan belum menikah dan bekerja di Rumah sakit Melati dan sebagai asisten Saksi Sukardi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah secara siri dengan Saksi Sukardi setelah ada kabar kejadian kematian isteri Saksi Sukardi yang disampaikan oleh Saksi dr. Fika yang juga bekerja di tempat praktek Saksi Sukardi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, sekira pukul 19.15 WIB, Saksi dr Fika menghubungi ke Hp suami Saksi, saat itu Saksi angkat dan mengatakan bahwa istri dr. Sukardi meninggal dunia dan jenazah di dibawa ke Rumah Sakit Melati. Saat itu Saksi dr. Fika menanyakan kepada Saksi “mengapa Hp wulandari tidak aktif” dan Saksi jawab “saya tidak tau” dan dr. Fika menjawab “maka ditelpon kemari bu”;
- Bahwa setelah mengetahui kabar tersebut Saksi menghubungi Saksi Dewi Syahraini Lubis atau adik kandung Saksi yang merupakan bunda dari Terdakwa lalu memberitahukan kembali berita dari dr. fika tersebut;

Hal. 24 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 malam Terdakwa tidak menginap di rumah dan setelah kejadian tersebut Hp milik Terdakwa tidak aktif;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
7. Saksi Teuku Muhammad Safwan Bin Muchtar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang menyebabkan kematian yang terjadi pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Terdakwa merupakan kakak sepupu Saksi;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, sekira pukul 13.42 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat wa dengan mengatakan "wan dimana, bisa keluar sebentar". lalu Saksi jawab "lagi kegiatan kak akreditasi;"
 - Bahwa sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan "awan nanti singah ke praktek berani, kunci mobil di tas kakak, mobil di Mandiri". kemudian pada pukul 16.45 WIB mengirim pesan kepada Saksi dan mengatakan "jangan telepon atau awan ke rumah bentar banda masen ambil kunci mobil sama kak nurul, nanti awan ambil mobil bawa pulang ke rumah";
 - Bahwa setelah ada kunci mobil, sekira pukul 17.00 WIB Saksi mengambil mobil milik Terdakwa di parkir bank BSI taman riyadah. Selanjutnya Saksi mengemudikan mobil tersebut dan membawanya pulang ke rumah Saksi Desa Alue Awe;
 - Bahwa selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi mendapat telepon dari ibu Saksi dan menyuruh Saksi untuk menjemput Terdakwa di dekat RS Kasih Ibu. Karena Saksi sedang makan bakso, Saksi tidak hiraukan apa yang diminta oleh ibu Saksi. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi tiba di rumah, Saksi dihubungi pihak keluarga dan meminta Saksi untuk membawa mobil Terdakwa ke Indomaret Simpang Kuta Blang Lhokseumawe. Selanjutnya Saksi membawa mobil tersebut. Setibanya di depan parkir Indomaret Simpang Kuta Blang mobil tersebut diamankan oleh pihak sat reskrim Polres Lhokseumawe berkenaan dengan pengembangan kasus Terdakwa;

Hal. 25 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi hari sebelum kejadian, Terdakwa ada meminta Saksi untuk lewat depan praktek dr. Sukardi untuk melihat apakah mobil dr. Sukardi ada di depan tempat praktek tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sukardi. Saksi baru mengetahuinya setelah kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
8. Saksi dr. Fieka Febianty Binti Bachtiar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang menyebabkan kematian yang terjadi pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah rekan kerja yang sama-sama bekerja di tempat praktek dr. Sukardi;
 - Bahwa sebelumnya, Saksi berada di rumah, Saksi mendapat kabar duka dari pemberitaan grup whatsapp IDI (Ikatan dokter Indonesia) wilayah Lhokseumawe bahwa istri dr. Sukardi yang bernama Laksmiwati meninggal;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Sukma untuk memberitahukan kabar duka tersebut karena Saksi, Terdakwa dan Saksi Sukardi sama-sama bekerja di Rumah Sakit Melati;
 - Bahwa selama ini Saksi dan Terdakwa sebagai rekan kerja dan Terdakwa pernah menceritakan masalah pribadinya kepada Saksi melalui telpon dan wa serta saat berjumpa di Rumah Sakit Melati ketika berdinass;
 - Bahwa pada waktu yang sudah tidak Saksi ingat lagi pada tahun 2022 Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menikah dengan dr. Sukardi secara siri. Kemudian pada bulan September tahun 2024 Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya telah diceraikan secara sepihak oleh dr Sukardi serta diberhentikan dari tempat kerja pada praktek dr Sukardi;
 - Bahwa setelah kejadian meninggalnya isteri Saksi Sukardi tersebut Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi;

Hal. 26 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi dr. Mujiburrahman Fuadi Bin Fuadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang menyebabkan kematian yang terjadi pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai piket dokter jaga pada UGD Rumah Sakit Melati pada hari senin tanggal 7 oktober 2024;
- Bahwa sekira pukul 19.40 WIB datang satu orang pasien perempuan yang dibawa oleh keluarganya dengan ambulans atas nama Laksmiwati Anggraini;
- Bahwa saat pasien tiba sudah dalam keadaan kaku dan tidak bergerak;
- Bahwa untuk memastikan keadaan tersebut, selanjutnya dilakukan tindakan medis ditemukan pupil dilatasi maksimal/ melebar, pernapasan tidak ada, tanda-tanda vital tidak terbaca, secara SOP medis kami melakukan EKG untuk memastikan kondisi pasien. Setelah dilakukan tindakan hasilnya flat/irama jantung datar. Setelah dipastikan tidak terdapat tanda-tanda kehidupan, lalu Saksi memberitahukan kepada keluarga yaitu Saksi Sukardi bahwa pasien sudah meninggal dunia. Kemudian Saksi Sukardi membawa pulang kembali pasien tersebut dengan menggunakan ambulance;
- Bahwa kondisi korban yang Saksi lihat pada bagian wajah dan tubuh kaku, terdapat luka di bagian hidung dan luka di bagian mulut;
- Bahwa dikarenakan pasien diantar dalam rangka pemeriksaan, saat itu tindakan awal Saksi hanya memastikan kondisi korban masih hidup atau tidak. Selanjutnya tidak dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap korban;
- Bahwa sebagai dokter, Saksi tidak dapat memastikan penyebab kematian korban karena tidak ada dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Melati dan pada tempat praktek dr. Sukardi, tetapi Saksi tidak mengetahui

Hal. 27 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Terdakwa dengan Saksi Sukardi diluar hubungan pekerjaan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi dr. Sukardi, S.p.A, d.r Bin Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang menyebabkan kematian yang terjadi pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di tempat praktek Saksi di Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi memiliki tempat praktek dokter anak di Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf Saksi pada tempat praktek tersebut pada bagian apotik dan juga sebagai asisten Saksi;
- Bahwa hubungan asmara antara Saksi dan Terdakwa sudah terjalin sejak tahun 2015 karena sering berjumpa dan bersama-sama di Rumah Sakit Melati saat Saksi visite pasien. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa menikah secara siri pada tanggal 6 Juni 2020, bertempat di daerah Sungai Raya Idi Aceh Timur;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah masing-masing, namun kadang-kadang tinggal di tempat praktek Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan nafkah kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu;
- Bahwa pada bulan September 2024 ketika isteri Saksi berada di padang, Terdakwa mengirmkan video hubungan intim Saksi dan Terdakwa kepada isteri Saksi, yaitu korban Laksmiwati Anggraini. Lalu isteri dan anak Saksi mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk memilih antara Terdakwa dan isteri Saksi. Lalu Saksi menyatakan bahwa Saksi memilih isteri Saksi. Kemudian anak Saksi meminta Saksi untuk menceraikan Terdakwa dan memberhentikananya Terdakwa dari pekerjaannya sebagai asisten Saksi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 september 2024, pukul 12.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa ke rumah bundanya (Saksi Dewi) dan membawanya ke tempat praktek Jalan Merdeka Barat No;12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Hal. 28 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saat tiba di tempat praktek, tepatnya di kamar Praktek sudah ada dua orang yaitu laki-laki dan satu perempuan (Tim Pengacara istri Saksi (korban) dan kemudian datang Saksi Emir (anak Saksi) dan ketua pengacara di ruang tersebut;

- Bahwa saat itu terjadi pembicaraan Saksi, dan anak Saksi. Anak Saksi (Saksi Emir) berkata kepada Saksi "papa pilih wulan atau pilih kami" dan Saksi menjawab "pilih kalian" kemudian ketua Tim Pengacara berkata" kami mewakili ibu (isteri Saksi) mencari solusi adanya kesepakatan antara wulan dan pak Sukardi dimana kesepakatan tersebut diawali dari keributan rumah tangga mengenai wulan yang telah mengirimkan vidio persetubuhan antara wulan dan Saksi ke hp ibu. Saat itu kesepakatan tersebut untuk wulan tanda tangani surat tertulis dan permasalahan diselesaikan dengan maksud hubungan wulan dipisahkan dengan pak Sukardi serta wulan tidak boleh bekerja lagi di praktek Sukardi", selanjutnya Saksi Emir berkata" papa kami ingin dengarkan papa ucapkan talak didepan kami kemudian Saksi mengucapkan lafaz talak didepan Terdakwa dengan ucapan "saya talak 3 wulan" dan Terdakwa menangis;

- Bahwa selanjutnya dibicarakan tentang uang iddah dan uang kerja (pesangon) Terdakwa. Awalnya tim pengacara isteri Saksi dan anak Saksi menyatakan akan menyerahkan uang untuk Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Saksi mengatakan mengatakan akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah ada kesepakatan, lalu ditandatangani surat perjanjian cerai dan Saksi mentransferkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB setelah Saksi shalat maghrib, saat Saksi hendak makan malam Saksi masuk ke kamar Saksi untuk mengajak isteri Saksi (korban) makan malam, karena Saksi dan isteri Saksi selalu makan bersama;

- Bahwa saat Saksi membuka pintu kamar, Saksi melihat isteri Saksi sudah dalam keadaan tertelentang, rok tersingkap sampai ke paha, hidung berdarah dan tidak bergerak. Lalu Saksi keluar kamar mencari Saksi dewi dan mengatakan bahwa korban jatuh. Lalu Saksi turun ke tangga dan meneriakkan bahwa korban jatuh dan meminta

Hal. 29 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



untuk memanggil ambulance. Kemudian Saksi kembali ke kamar dan berusaha memberikan pertolongan pertama berupa nafas buatan;

- Bahwa setelah mobil ambulance datang, korban dibawa ke rumah sakit Melati untuk memastikan keadaan korban;
- Bahwa saat di rumah sakit melati dilakukan pemeriksaan dan pertolongan pertama terhadap isteri Saksi, setelah tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan, pihak Rs menyatakan bahwa isteri Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat di kamar Saksi tidak ada melihat tali plastic di dalam kamar Saksi. Tapi Saksi ada melihat papan nama Saksi yang terbuat dari kayu berada tidak pada tempatnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat Terdakwa datang ke tempat praktek Saksi. Saksi melihat kedatangan Terdakwa saat melihat rekaman cctv yang ada di tempat praktek Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi dr Saddam Emir Pratama, Sp.PD Bin dr. Sukardi, SPA, DR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang menyebabkan kematian yang terjadi pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Sukardi dan korban Laksmiwati Anggraini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian terhadap ibu Saksi;
- Bahwa sebelumnya ibu Saksi menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ayah Saksi telah berselingkuh. Lalu ibu Saksi mengirimkan foto dan video hubungan intim Terdakwa dengan ayah Saksi. Namun Saksi tidak ada membuka video tersebut, tetapi nampak wajah yang ada dalam video tersebut adalah wajah ayah Saksi yaitu Saksi Sukardi;
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan kepada korban untuk bersabar dulu dan mencari kebenarannya;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2024 Saksi Sukardi menjemput Terdakwa dan membawanya ke tempat praktek. Kemudian

Hal. 30 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, ayah Saksi (Saksi Sukardi), Terdakwa, dan pengacara keluarga Saksi membicarakan permasalahan hubungan perselingkuhan ayah Saksi (Saksi Sukardi) dengan Terdakwa. Saat itu ada Saksi tanyakan kepada Saksi Sukardi mau memilik Terdakwa atau ibu Saksi, sat itu ayah Saksi yaitu Saksi Sukardi mengatakan bahwa ia memilih ibu Saksi. lalu Saksi meminta ayah Saksi untuk menceraikan Terdakwa dan menghentikan Terdakwa dari pekerjaannya sebagai asisten ayah Saksi;

- Bahwa saat itu ada juga dibicarakan kompensasi yang akan diberikan kepada Terdakwa karena diberhentikan dari pekerjaannya dan uang iddah untuk Terdakwa selepas bercerai degnan ayah Saksi. Saat itu Saksi dan keluarga akan memberikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tetapi ayah Saksi mengatakan akan memberikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa, ayah Saksi, Saksi dan pengacara Saksi menandatangani Surat Perjanjian yang isinya menjaga marwah keluarga Saksi, tidak boleh lagi ada hubungan komunikasi antara Saksi Sukardi dengan Terdakwa, dan berjanji bahwa Terdakwa tidak menceritakan hubungan pernikahan dan video-video hubungan badan yang sempat dikirim oleh Terdakwa ke Korban Laksmiwati tidak dikirimkan ke orang lain, apabila tersebar ke orang lain maka dipastikan Terdakwa yang telah mengirimkannya dan nantinya dapat dijerat hukum, Saksi Sukardi menjatuhkan talak cerai serta memecat Terdakwa dari tempat kerjaan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar pulang ke rumah Saksi Dewi Syahraini. Sedangkan Saksi, korban dan Saksi Sukardi langsung pulang kembali ke Medan;

- Bahwa Saksi sempat menyarankan ke Saksi Sukardi dan Korban Laksmiwati untuk segera mengantikan kunci-kunci rumah serta akses CCTV di rumah, sebab Terdakwa memiliki akses untuk melihat CCTV rumah;

- Bahwa pada hari kejadian Saksi sedang berada di Tangerang. Lalu Saksi Sukardi menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ibu Saksi sudah meninggal dunia. Lalu Saksi datang ke aceh, selanjutnya ibu Saksi dibawa ke medan untuk dikebumikan;

Hal. 31 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengapa Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian terhadap ibu Saksi, bisa jadi karena sakit hati karena diceraikan oleh ayah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi Mulia Dewi Binti Alm. Muhammad Saleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang menyebabkan kematian yang terjadi pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi adalah bekerja sebagai sisten rumah tangga korban Laksmiwati Anggraini;
- Bahwa sebelumnya Bahwa pada hari Senin tanggal 07 oktober 2024 pukul 16.30 WIB saat Saksi selesai memanaskan menu makanan, Saksi dan majikan Saksi (Korban Laksmiwati) duduk-duduk sambil ngobrol dan main HP. Kemudian Korban Laksmiwati curhat dengan Saksi mengatakan "Dwi kenapa yah bapak selingkuh, apa salah aku wi, apa karna aku sudah tua, sedih aku wi hancur hati ku", lalu Saksi memberikan semangat ke Korban Laksmiwati agar bersabar dan jangan mudah emosi, sebab sudah tua;
- Bahwa Korban Laksmiwati sangat bersedih dan lesu akibat percekcoan antara Korban Laksmiwati dengan suaminya, yaitu Saksi Sukardi dan Korban Laksmiwati hampir frustasi dan ingin bercerai dengan Saksi Sukardi. Namun Saksi memberikan saran agar jangan bercerai karena pasti membuat senang selingkuhannya (Terdakwa Wulandari) dan Korban Laksmiwati mendengar apa yang Saksi sampaikan;
- Bahwa selanjutnya saat hendak shalat maghrib, ibu kembali ke kamar dan Saksi pun masuk ke kamar Saksi di dekat dapur;
- Bahwa tidak lama setelah itu, dr. Sukardi memanggil Saksi dengan menggedor-gedor pintu kamar Saksi dengan mengatakan "Dwi.. Dwi... Ibu jatuh", kemudian Saksi bergegas ke kamar korban. Selanjutnya Saksi melihat dalam mulut ibu ada darah kental berwarna hitam, hidungnya lebam kehitaman, mata sebelah kiri tertutup sedangkan mata sebelah kanan terbuka sedikit, ditemukan seutas tali

Hal. 32 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



berwarna hitam ditimpah di bawah paha kanan dan kiri, baju daster corak batik yang digunakan Korban Laksmiwati dan rok sholat sudah tersingkap naik sedikit ke paha, sehingga hampir terlihat celana dalamnya;

- Bahwa saat itu Bapak ada melakukan pertolongan pertama dengan nafas buatan dan menyuruh stafnya untuk memanggil ambulance. Setelah ambulance datang, ibu dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat kembali dari rumah sakit ibu sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara apa-apa dari kamar ibu karena antara ruang kamar ibu dengan dapur ada pintu pembatas dari jati yang kedap suara;
- Bahwa Terdakwa merupakan asisten dokter di praktek anak tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dr. Eka Nadia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia dan kejahatan terhadap nyawa orang pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 19.00 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 23.31 WIB korban Laksmiwati Anggraini dibawa ke RSUD Cut Mutia dengan ambulan PMI Kota Lhokseumawe, No.Pol BL 9138 N, dalam rangka pemeriksaan terhadap korban untuk dilakukan visum et repertum berdasarkan permintaan dari Polres Lhokseumawe;
- Bahwa dan keadaan korban saat tiba di RSUD Cut Mutia dalam keadaan meninggal;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laksmiwati Anggraini di RSUD Cut Mutia yang dituangkan dalam Hasil Visum Et Repertum, Nomor:180/94/2024, tanggal 9 oktober 2024, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai:
 - Kepala: panjang rambut ukuran dua puluh tiga centimeter warna hitam bercampur uban bewarna putih.

Hal. 33 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



- Dahi: seluruh dahi nampak biru keunguan.
- Mata: tampak warna biru keunguan sebelah kiri, tidak merata kedua mata.
- Hidung: tampak luka lebam diujung hidung ukuran tiga kali empat centimeter bewarna merah kebiruan dan tampak sisa darah yang mengering dari lubang hidung kanan disertai pendarahan aktif.
- Telinga: kedua daun telinga tampak biru keunguan, didaun telinga kanan tampak sisa darah.
- Bibir: bibir bawah tampak memar kebiruan dan bengkak ukuran tiga kali empat centimeter.
- Bibir : bibir bawah bagian dalam tampak luka ukuran satu kali satu centimeter, tampak darah yang sudah mengering ukuran tiga kali dua centimeter, tampak pendarahan aktif dari mulut.
- Leher: tampak jejas bewarna biru keunguan dengan ukuran lima centimeter kali nol koma satu centimeter, empat centimeter kali nol koma satu centimeter, tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pada leher bagian depan.
- Lengan kanan bawah: tampak bekas gigitan melingkar bewarna biru keunguan ukuran enam centimeter kali empat centimeter, tampak memar kebiruan dipangkal jari telunjuk bagian luar ukuran dua kali satu centimeter, dijumpai beberapa helai rambut diantara sela-sela jari tangan kanan kedua, ketiga dan keempat dengan ukuran panjang rambut tiga puluh dua centimeter dan tiga puluh empat centimeter.
- Lengan kiri bawah: tampak memar kebiruan melingkar ukuran enam kali enam centimeter.
- Tampak luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima.
- luka lecet ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter.
- Punggung: tampak lebam mayat tak beraturan dipunggung belakang hingga ke pinggang;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan bersama korban Laksmiwati Aniggraini pada saat di RSUD Cut Mutia pada saat itu:
 - Jenazah wanita ditutupi oleh kain jelbab warna putih polos ukuran seratus dua belas centimeter kali seratus tiga puluh centimeter.
 - Jenazah ditutupi kain batik panjang ukuran dua ratus lima puluh centi kali seratus dua puluh centimeter bercorak coklat.

Hal. 34 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kain batin panjang warna kuning panjang ukuran dua ratus lima puluh centi kali seratus dua puluh centimeter bercorak coklat berada dibawah jenazah.
- Jenazah jenis kelamin wanita, berat badan sekitar delapan puluhan kilogram dan tinggi $\pm$ 160 centimeter.
- Jenazah menggunakan baju daster bewarna dasar orange dengan motif bunga dan daun warna hijau merah dongker dan kuning.
- Dijumpai dalaman atas bewarna salem yang telah terpotong bagian tengah depan bertuliskan underbus ukuran sembilan puluh lima per empat puluh empat dua B.
- Jenazah telah terikat dengan kain kasa pada bagian pergelangan kaki dan ibu jari kaki.
- Tampak bekas darah dikain penutup atas ukuran tiga puluh dua kali dua belas.
- Ditemukan cadar hitam bertali dengan panjang lima puluh kali tiga puluh centimeter;
- Bahwa penyebab pasti kematian korban Ahli tidak mengetahuinya karena Terdakwaak dilakukan autopsi oleh ahli forensik atau pemeriksaan dalam. Akan tetapi semua yang mengenai/mengganggu organ vital pasti akan berakibat fatal;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan dalam karena bukan kapasitas Saksi untuk melakukannya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terkait adanya jejas pada leher Laksmiati Anggraini tidak dapat disimpulkan akibat dari bekas cekikan atau akibat jeratan tali rafia, namun berdasarkan pemeriksaan bahwa jejas yang ditemukan terputus pada leher bagian depan dan disimpulkan ada tekanan benda tumpul yang mengakibatkan adanya jejas dimaksud;
- Bahwa berdasarkan ilmu kedokteran yang ahli pelajari bahwa tiga puluh menit setelah meninggal sudah tampak lebam pada mayat dan lebih dari dua pukul setelah kematian mayat akan kaku;
- Bahwa perbedaan seseorang yang kematiannya normal dengan atau dengan akibat tertentu dengan kondisi meninggal yang tidak wajar adalah kalau wajar tidak ada luka-luka, kalau kaku semua mayat akan kaku setelah 2 (dua) pukul, dan lebam akan timbul setelah 30 (tiga puluh) menit setelah seseorang meninggal;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, ketika korban dimerengkan dan ditekan darahnya tetap keluar, karena ada benturan di dalam;

Hal. 35 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang menyebabkan kehilangan nyawa pada hari pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 18.50 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Melati dengan gaji sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa ditawarkan kerja oleh Saksi Sukardi di tempat prakteknya dengan gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di apotik tempat praktek Saksi Sukardi, selanjutnya berlanjut menjadi pendamping Saksi Sukardi baik di Rumah Sakit Melati atau di tempat praktek Saksi Sukardi;
- Bahwa sejak Terdakwa menjadi pendamping Saksi Sukardi, dr. Sukardi sering cerita kepada Terdakwa tentang ibu dan karena hubungan jarak jauh, kemudian hubungan Terdakwa dan Saksi Sukardi semakin dekat. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi Sukardi menikah secara siri di daerah Sungai Raya IDI Aceh Timur dengan mahar sejumlah 10 (sepuluh) mayam, dan biaya hidup Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perminggunya, dan dari pernikahan tersebut tidak dikarunia anak;
- bahwa yang mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sukardi adalah Bunda Terdakwa yaitu Saksi Dewi Syahriani Lubis;
- Bahwa nama Saksi Sukardi dalam hp Terdakwa adalah Dr. Sukardi dan papa, karena Saksi Sukardi memakai 2 (dua) nomor. Sedangkan Saksi Sukardi memanggil Terdakwa "Wulan";
- Bahwa selama menikah dengan Saksi Sukardi, Terdakwa dijemput Saksi Sukardi dan menginap serta tinggal bersama Saksi Sukardi di tempat praktek selama beberapa hari. Selebihnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Kenari Lr I Desa Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Karena sudah berhubungan 4 (empat) tahun lebih masih begini saja dimana Saksi Sukardi tidak memberitahukan status perkawinan Terdakwa dan Saksi Sukardi dan Terdakwa juga mau diakui sebagai isteri yang sah. Jadi, biar korban juga tahu bahwa Terdakwa juga merupakan istri

Hal. 36 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dr. Sukardi selanjutnya Saksi mengirimkan video intim hubungan badan Terdakwa dengan Saksi Sukardi kepada ibu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor korban dari hp milik Saksi Sukardi karena sebelum terjadi perceraian hp milik Saksi Sukardi sering Terdakwa pegang;
- Bahwa kemudian apabila korban dan Saksi Sukardi berantam Terdakwa yang jadi sasarannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Sukardi menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke tempat praktek. Selanjutnya setiba di tempat praktek Saksi langsung ke kamar Praktek Saksi Sukardi. Saat itu sudah ada Saksi Sukardi, Saksi Saddam Emir (anak Saksi Sukardi), Pengacara, dan dua orang berjenis kelamin laki-laki dan satu perempuan. Lalu dibicarakan masalah hubungan Terdakwa dan Saksi Sukardi, dimana Saksi Saddam Emir (anak Saksi Sukardi) berkata kepada Saksi Sukardi "papa (Saksi Sukardi) pilih ulan atau pilih kami" dan Saksi Sukardi tidak menjawab. Kemudian satu orang laki-laki yang mengaku pengacara mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka mewakili Korban Laksmiwati (istri Saksi Sukardi) mencari solusi;
- Bahwa selanjutnya dipermasalahkan tentang Terdakwa yang telah mengirimkan video persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Sukardi ke hp Korban Laksmiwati sehingga antara Saksi Sukardi dan korban menjadi rebut. Kemudian dalam surat kesepakatan disebutkan permasalahan diselesaikan dengan maksud Terdakwa pisah hubungan dengan Saksi Sukardi, serta Terdakwa tidak boleh bekerja lagi di praktek dr Sukardi. Selanjutnya Saksi Saddam Emir (anak Saksi Sukardi) berkata "papa, (Saksi Sukardi) kami ingin dengarkan papa ucapkan talak di depan kami", kemudian Saksi Sukardi mengucapkan lafaz talak ke Terdakwa dengan ucapan "saya talak ulan" lalu Terdakwa menangis;
- Bahwa selanjutnya dibicarakan tentang uang idah dan uang kerja Terdakwa. Saat itu Terdakwa diberikan uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Saksi Sukardi berkata untuk memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa terima senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Saksi Sukardi ke rekening BSI an. Wulandari;
- Bahwa awalnya Terdakwa lebih kepada ingin meminta balik pekerjaan, Terdakwa juga kecewa dengan dr. Sukardi, setelah berhubungan lama tapi seperti tidak ada pembelaan terhadap Terdakwa dari dr. Sukardi;

Hal. 37 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi Sukardi kunjungan pasien di Rumah Sakit Melati, Terdakwa menemui Saksi Sukardi dan menanyakan tentang pekerjaan Terdakwa di tempat praktek, saat itu Saksi Sukardi tidak mengatakan apa-apa dan tidak menghiraukan Terdakwa;
- Bahwa setelah pulang kerja sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berencana menemui Korban untuk membicarakan masalah pekerjaan Terdakwa. Agar kedatangan Terdakwa tidak diketahui, Terdakwa kemudian pergi membeli gamis warna hitam. Kemudian Terdakwa menghubungi Bunda Terdakwa yaitu Saksi Dewi Syahriani Lubis dan memintanya untuk menemani Terdakwa ke tempat praktek Saksi Sukardi;
- Bahwa jika Terdakwa datang langsung ke tempat praktek Saksi Sukardi, Terdakwa yakin pasti tidak diizinkan masuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Bank BSI (ex Mandiri) dan memarkirkan mobil Terdakwa di halaman bank tersebut. Kemudian Terdakwa mengganti pakaian kerja Terdakwa ke pakaian gamis yang telah Terdakwa beli;
- Bahwa jarak tempat praktek Saksi Sukardi dengan Bank BSI tempat Terdakwa memarkirkan mobil Terdakwa berjarak sekitar satu kilometer;
- Bahwa selanjutnya datang bunda Terdakwa dengan menggunakan becak. Lalu Terdakwa naik ke becak dan bersama-sama pergi menuju ke tempat praktek;
- Bahwa di perjalanan Saksi Dewi Syahriani ada menyampaikan kepada Terdakwa "untuk apa ke sana, kan sudah cerai". Saat itu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa ingin menjumpai ibu dan sudah siap terhadap apapun yang terjadi. Selanjutnya Terdakwa meminta bunda Terdakwa untuk mendaftarkan nama seorang anak untuk diperiksa oleh Saksi Sukardi;
- Bahwa Saksi Dewi Syahriani ada menasihati Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak fokus karena menunjukkan jalan kepada tukang becak;
- Bahwa setibanya di tempat praktek, Terdakwa dan Saksi Dewi Syahriani turun dari becak dan masuk ke tempat praktek. Kemudian Saksi Dewi Syahriani mendaftarkan nama anak kepada petugas pendaftaran dan Terdakwa duduk di kursi di ruang tunggu tersebut. Kemudian Saksi Dewi Syahriani mengatakan hendak ke kamar mandi, dan Terdakwa pun mengikuti Saksi Dewi Syahriani;
- Bahwa saat Saksi Dewi Syahriani masuk ke kamar mandi, Terdakwa langsung pergi ke ruang tengah dekat apotik kemudian naik ke lantai dua

Hal. 38 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tangga dan duduk di mushalla yang terdapat di lantai dua tersebut. Kemudian Saksi Dewi Syahrani menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsApp dengan mengatakan “wulan dimana”, saat itu Terdakwa jawab, di mushalla, kalau bunda mau pulang duluan aja”;

- Bahwa setelah shalat ashar, Terdakwa duduk di dekat dinding dan mendengarkan suara pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban dan duduk di kursi di dekat pintu kamar. Selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Korban Laksmiwati masuk ke dalam kamar dan membawa tempat air dan meletakkan air yang dibawanya di atas meja. Selanjutnya pintu kamar ditutup oleh Korban Laksmiwati, saat itu Korban Laksmiwati berbalik dan terkejut melihat Terdakwa dalam posisi berdiri dengan gamis hitam dan cadar hitam. Kemudian Korban Laksmiwati menarik cadar Terdakwa dengan tangan kanan. Setelah cadar yang Terdakwa pakai terlepas korban melihat wajah Terdakwa dan mengatakan “Kau”. Lalu Korban Laksmiwati emosi dan menarik jilbab Terdakwa. Selanjutnya korban dan Terdakwa saling bergumul saling tarik rambut dan terjatuh ke lantai dengan posisi Korban Laksmiwati di bawah dan Terdakwa di atas. Kemudian Korban Laksmiwati dan Terdakwa saling memukul selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Terdakwa memukul korban menggunakan kedua tangan kosong yang dikepal dan tangan terbuka dengan memukul dan mencakar ke bagian muka Korban Laksmiwati Aggraini secara bertubi-tubi, selanjutnya korban menggigit jari Terdakwa lalu Terdakwa menggigit hidung, tangan kanan, dan lengan kanan Korban Laksmiwati Aggraini. Kemudian saat Terdakwa dan Korban Laksmiwati Aggraini saling bergumul kepala bagian kanan Korban Laksmiwati Aggraini terbentur keras ke lantai. Saat itu Terdakwa lihat korban sudah lemas dantidak bergerak. Lalu Terdakwa bangkit, karena capek dan haus, Terdakwa lalu minum air yang dibawa korban. Lalu Terdakwa memakai jilbab hitam yang Terdakwa pakai sebelumnya dan keluar dari kamar lalu turun ke tangga kemudian masuk ke ruang praktek yang sudah jarang dipakai untuk praktek dan bersembunyi di bawah tempat tidur yang ada di dalam ruang praktek tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Erika Rosalina dan Saksi Mursyidah masuk ke ruang praktek tersebut kemudian keluar lagi dan mengunci pintu ruang praktek tersebut. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju ke arah keluar dan berjalan kaki menuju ke lahan kosong dengan tidak lagi memakai sepatu yang Terdakwa pakai sebelumnya. Karena kaos kaki Terdakwa basah, Terdakwa membuka kaos kaki tersebut dan membuangnya. Sekira satu pukul kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dewi Syahrani

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memintanya agar menyuruh Saksi Safwan menjemput Terdakwa, namun karena Saksi Safwan tidak juga menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Punteut dan bermalam di rumah keluarga;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Bunda Dewi Syahriani dan bertemu dengan Reza. Saat itu Reza mengatakan bahwa Bunda dan Ibu Terdakwa sedang berada di Polres. Kemudian Terdakwa minta Reza untuk mengantarkan Terdakwa ke Polres untuk menyerahkan diri. Selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari itu juga saat di perjalanan hendak menyerahkan diri;
- Bahwa bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban menggunakan balok kayu dan Terdakwa tidak tahu tentang tali plastik yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah bercerai, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Sukardi selama lima hari;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai bidan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah menanyakan masalah pekerjaan kepada Saksi Mursyidah, saat itu Saksi Mursyidah mengatakan bahwa itu ibu yang atur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban, niat awal Terdakwa hanya untuk menanyakan tentang pekerjaan Terdakwa di tempat Saksi Sukardi. Maksud Terdakwa dengan kata-kata sudah siap dengan apapun yang terjadi adalah Terdakwa siap jika dicaci maki oleh korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya, karena jika tahu akan begini Terdakwa tidak akan pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mohon keringanan hukuman;
- Bahwa barang bukti berupa baju batik adalah pakaian yang dipakai korban dan kain hitam adalah cadar yang Terdakwa pakai saat kejadian. Barang bukti berupa sepatu adalah milik Terdakwa yang tinggal di tempat kejadian. Mengenai papan nama benar ada di dalam kamar tetapi kalau tali plastik Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 194/PenPid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 18 Oktober 2024 terhadap Surat

Hal. 40 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/96/X/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 8 Oktober 2024, berupa:

- 1 (satu) Flashdisk V-GeN64GB warna hitam yang berisikan rekaman CCTV, tanggal 07 Oktober 2024 di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat di Jalan Merdeka Barat No 12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- 1 (satu) pcs baju daster bercorak warna warni cream, orange dan hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu pansus wanita warna coklat;
- 1 (satu) kancing baju warna orange;
- 1 (satu) botol/gelas Tupperware Hokben warna merah;
- 1 (satu) pcs cadar warna hitam;
- 1 (satu) tali plastic raffia warna hitam dengan panjang $\pm$ 175 Cm;
- 1 (satu) papan nama bahan kayu warna coklat bertulisan Dr.Sukardi SpA;
- 1 (satu) pcs baju gamis syar'i warna hitam;
- 1 (satu) pcs jilbab warna hitam;
- 1 (satu) Unit Mobil Minibus, Nomor Polisi : BL 1836 NM, Merk Toyota (RAIZE), Tipe A251RAGBXFJ 1.2 G CVT, Jenis Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan 2021, Noka:MHKAB1BA6MJ000388 Nosin: WA00 07569, Warna Abu-abu Metalik;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK Asli) Mobil Minibus, Nomor Polisi : BL 1836 NM, Merk Toyota (RAIZE), Tipe A251 RAGBXFJ 1.2 G CVT, Jenis Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan 2021, Noka : MHKAB1BA6MJ000388 Nosin: WA0007569, Warna Abu-abu Metalik, Nomor STNK 05532940 D, Nama Pemilik WULANDARI;
- 1 (satu) tas merk Geulis Warna Pink yang berisikan 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A55 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo Reno 2 F Warna Putih Mutiara;
- 1 (satu) Kunci Mobil Warna Hitam;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Surat keterangan nikah;
- Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Wulandari;
- Surat kesepakatan bersama tanggal 15 September 2024;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara termuat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara berupa:

Hal. 41 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat visum et revertum Nomor: 180/94/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Eka Nadia, dokter pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara, menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : panjang rambut ukuran dua puluh tiga centimeter warna hitam bercampur uban bewarna putih.
- Dahi : seluruh dahi nampak biru keunguan.
- Mata : tampak warna biru keunguan sebelah kiri, tidak merata kedua mata.
- Hidung : tampak luka lebam diujung hidung ukuran tiga kali empat centimeter bewarna merah kebiruan dan tampak sisa darah yang mengering dari lubang hidung kanan disertai pendarahan aktif.
- Telinga : kedua daun telinga tampak biru keunguan, didaun telinga kanan tampak sisa darah.
- Bibir : bibir bawah tampak memar kebiruan dan bengkak ukuran tiga kali empat centimeter. Bibir bawah bagian dalam tampak luka ukuran satu kali satu centimeter, tampak darah yang sudah mengering ukuran tiga kali dua centimeter, tampak pendarahan aktif dari mulut.
- Leher : tampak jejas bewarna biru keunguan dengan ukuran lima centimeter kali nol koma satu centimeter, empat centimeter kali nol koma satu centimeter, tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pada leher bagian depan.
- Lengan kanan bawah : tampak bekas gigitan melingkar bewarna biru keunguan ukuran enam centimeter kali empat centimeter, tampak memar kebiruan, dipangkal jari telunjuk bagian luar ukuran dua kali satu centimeter, dijumpai beberapa helai rambut diantara sela-sela jari tangan kanan kedua, ketiga dan keempat dengan

Hal. 42 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang rambut tiga puluh dua centimeter dan tiga puluh empat centimeter.

➤ Lengan kiri bawah : tampak memar kebiruan melingkar ukuran enam kali enam centimeter. Tampak luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima. Luka lecet ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter.

➤ Punggung : tampak lebam mayat tak beraturan dipunggung belakang hingga ke pinggang.

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar jenazah telah meninggal dunia. Penyebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi (pemeriksaan dalam);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang menyebabkan kehilangan nyawa pada hari pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, pukul 18.50 WIB, bertempat di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat Jalan Merdeka Barat No12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai bidan dan bekerja di Rumah Sakit Melati dengan gaji sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan saat Saksi Sukardi kunjungan pasien Terdakwa sering mendampingi Saksi Sukardi;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi Sukardi menawarkan Terdakwa untuk bekerja di tempat praktek Saksi Sukardi sebagai kasir di apotik dengan gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjadi pendamping Saksi Sukardi baik di Rumah Sakit Melati atau di tempat praktek Saksi Sukardi;
- Bahwa sejak Terdakwa menjadi pendamping Saksi Sukardi, dr. Sukardi sering bercerita kepada Terdakwa tentang istri Saksi Sukardi karena hubungan jarak jauh yang membuat hubungan antara Terdakwa dan Saksi Sukardi semakin dekat;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana Surat keterangan nikah yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 6 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi Sukardi menikah secara siri di daerah Sungai Raya IDI Aceh Timur dengan

Hal. 43 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahar sejumlah 10 (sepuluh) mayam, dan biaya hidup Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu. Yang mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sukardi adalah Bunda Terdakwa yaitu Saksi Dewi Syahriani Lubis;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Sukardi karena setelah dua bulan Terdakwa menikah dengan Saksi Sukardi Saksi Dewi Syahriani Lubis menanyakan kepada Terdakwa kenapa sering dijemput oleh Saksi Sukardi meskipun di luar waktu kerja. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia telah menikah dengan Saksi Sukardi. Selain Saksi Dewi Syahriani Lubis, tidak ada keluarga Terdakwa baik ibu Terdakwa yaitu Saksi Sukmaridawati Binti Alm Syaiful Anwar Lubis;
- Bahwa nama Saksi Sukardi dalam hp Terdakwa adalah Dr. Sukardi dan papa, karena Saksi Sukardi memakai 2 (dua) nomor. Sedangkan Saksi Sukardi memanggil Terdakwa "Wulan";
- Bahwa selama menikah dengan Saksi Sukardi, Terdakwa dijemput Saksi Sukardi dan menginap serta tinggal bersama Saksi Sukardi di tempat praktek selama beberapa hari. Selebihnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Kenari Lr I Desa Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa karena sudah berhubungan selama 4 (empat) tahun lebih Saksi Sukardi tidak memberitahukan status perkawinan Terdakwa dan Saksi Sukardi kepada isteri Saksi Sukardi, karena Terdakwa juga ingin diakui sebagai isteri yang sah. Agar korban juga tahu bahwa Terdakwa juga istri Saksi dr. Sukardi, selanjutnya Terdakwa mengirimkan video intim hubungan badan Terdakwa dengan Saksi Sukardi kepada korban Laksmiwati Anggaraini. Saat itu korban sedang berada di Padang hendak menghadiri reuni teman sekolahnya;
- Bahwa selanjutnya korban menghubungi Saksi Saddam Emir Pratama yang merupakan anak korban dan Saksi Sukardi yang berada di tangerang dan mengatakan bahwa ayah Saksi telah berselingkuh. Lalu korban mengirimkan foto dan video hubungan intim Terdakwa dengan Saksi Sukardi. Meskipun Saksi tidak ada membuka video tersebut, tetapi nampak wajah yang ada dalam video tersebut adalah wajah Saksi Sukardi. Dan Saksi mengatakan kepada korban untuk bersabar dulu dan mencari kebenarannya;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2024 saat Saksi dan pengacara keluarga meminta Saksi Sukardi untuk menjemput Terdakwa dan

Hal. 44 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke tempat praktek. Kemudian Saksi Saddam Emir Pratama, Saksi Sukardi, Terdakwa, dan pengacara keluarga korban membicarakan permasalahan hubungan perselingkuhan Saksi Sukardi dengan Terdakwa. Saat itu ada Saksi Saddam Emir Pratama menanyakan kepada Saksi Sukardi “papa (Saksi Sukardi) pilih ulan atau pilih kami” dan Saksi Sukardi tidak menjawab. Setelah itu Saksi Sukardi mengatakan bahwa ia memilih korban;

- Bahwa selanjutnya dibicarakan tentang Terdakwa yang telah mengirimkan video persetujuan antara Terdakwa dan Saksi Sukardi ke hp Korban Laksmiwati sehingga antara Saksi Sukardi dan korban menjadi rebut. Kemudian dalam surat kesepakatan disebutkan permasalahan diselesaikan dengan maksud Terdakwa pisah hubungan dengan Saksi Sukardi, serta Terdakwa tidak boleh bekerja lagi di praktek dr Sukardi. Selanjutnya Saksi Saddam Emir (anak Saksi Sukardi) berkata “papa, (Saksi Sukardi) kami ingin dengarkan papa ucapkan talak di depan kami”, kemudian Saksi Sukardi mengucapkan lafaz talak ke Terdakwa dengan ucapan “saya talak ulan” lalu Terdakwa menangis;

- Bahwa selanjutnya dibicarakan mengenai kompensasi yang akan diberikan kepada Terdakwa karena diberhentikan dari pekerjaannya dan uang iddah untuk Terdakwa selepas bercerai dengan Saksi Sukardi. Saat itu Saksi Saddam Emir Pratama dan keluarga akan memberikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tetapi Saksi Sukardi mengatakan akan memberikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Sukardi, Saksi Saddam Emir Pratama dan pengacara keluarga korban menandatangani surat perjanjian tertanggal 15 September 2024;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sukardi mengirimkan uang kepada Terdakwa malalui rekening bank BSI milik Terdakwa dengan cara transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah perceraian tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Sukardi selama beberapa hari. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Teuku Muhammad Safwan Bin Muchtar dan memintanya untuk ke tempat praktek Saksi Sukardi untuk melihat apakah mobil Saksi Sukardi ada atau tidak;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi Sukardi melakukan kunjungan pasien di Rumah Sakit Melati, Terdakwa menemui Saksi Sukardi dan menanyakan tentang

Hal. 45 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa di tempat praktek, saat itu Saksi Sukardi tidak mengatakan apa-apa dan tidak menghiraukan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah pulang kerja sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berencana menemui Korban. Agar kedatangan Terdakwa tidak diketahui, Terdakwa kemudian pergi membeli gamis warna hitam. Karena Terdakwa mengetahui jika Terdakwa datang langsung ke tempat praktek Saksi Sukardi, Terdakwa yakin pasti tidak diizinkan masuk. Kemudian Terdakwa menghubungi Bunda Terdakwa yaitu Saksi Dewi Syahriani Lubis dan memintanya untuk menemani Terdakwa ke tempat praktek Saksi Sukardi untuk mendaftarkan pasien an. Cut Kinan, 3 tahun, alamat Panton Labu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Bank BSI (ex Mandiri) yang berjarak sekitar satu kilometer dari tempat praktek Saksi Sukardi. Lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya di halaman bank tersebut. Kemudian Terdakwa mengganti pakaian kerja Terdakwa ke pakaian gamis yang telah Terdakwa beli;
- Bahwa selanjutnya dengan masih memakai pakaian seragam kerja kantor/PDH PNS, Saksi Dewi Syahraini Lubis Binti Alm Syaiful Anwar Lubis pergi ke kantor Bank Mandiri/BSI depan taman Riyadah dengan becak penumpang dan tiba di depan kantor Bank Mandiri/BSI sekira pukul 14.30 WIB. Saat itu Saksi Dewi Syahraini Lubis Binti Alm Syaiful Anwar Lubis melihat mobil milik Terdakwa telah terparkir halaman kantor tersebut kemudian Saksi menunggu Terdakwa keluar dari dalam mobil;
- Bahwa saat Saksi Dewi Syahraini Lubis ketika melihat Terdakwa keluar dari mobil Terdakwa mengenakan pakaian gamis hitam dan bercadar hitam Saksi Dewi Syahriani Lubis tertawa. Kemudian Terdakwa ikut naik ke becak yang dinaiki oleh Saksi Dewi Syahriani Lubis;
- Bahwa saat Terdakwa sudah menaiki becak Saksi menertawakan Terdakwa karena baju gamis masih bau pakaian baru. Selanjutnya Saksi Dewi Syahriani Lubis menanyakan kepada Terdakwa "kenapa lama dalam mobil" dan dijawab oleh Terdakwa "ganti pakaian dan pakai kaos kaki". lalu Saksi Dewi Syahriani Lubis dan Terdakwa bersama-sama dengan menumpangi becak menuju ke praktek dr. Sukardi;
- Bahwa di perjalanan Saksi Dewi Syahriani menyampaikan kepada Terdakwa "untuk apa ke sana, kan sudah cerai". Saat itu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa ingin menjumpai ibu dan sudah siap terhadap apapun yang terjadi. Saat itu Saksi Dewi Syahriani ada menasihati

Hal. 46 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak fokus karena menunjukkan jalan kepada tukang becak;

– Bahwa setibanya di tempat praktek, Terdakwa dan Saksi Dewi Syahriani turun dari becak dan masuk ke tempat praktek. Kemudian Saksi Dewi Syahriani mendaftarkan nama anak yang hendak diperiksa kepada petugas pendaftaran dan Terdakwa duduk di kursi di ruang tunggu tersebut. Kemudian setelah mendaftar Saksi Dewi Syahriani menanyakan kepada Saksi Syauqas “dek dimana kamar mandi?”, “itu bu lurus saja di bawah tangga” jawab Saksi Syauqas sambil menunjukan arahnya, lalu Terdakwa dan Saksi Dewi Syahriani Lubis bersama-sama menuju ke arah kamar mandi yang berada di dalam ruko tempat Praktek Tersebut. Selanjutnya saat Saksi Dewi Syahriani masuk ke kamar mandi, Terdakwa langsung pergi ke ruang tengah dekat apotik kemudian naik ke lantai dua melalui tangga dan duduk di mushalla yang terdapat di lantai dua tersebut. Kemudian Saksi Dewi Syahriani menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “wulan dimana”, saat itu Terdakwa jawab, di mushalla, kalau bunda mau pulang duluan aja”. Selanjutnya Saksi Dewi Syahriani Lubis pulang;

– Bahwa sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Teuku Muhammad Safwan dan mengatakan “awan nanti singah ke praktek berani, kunci mobil di tas kakak, mobil di Mandiri”. Kemudian pada pukul 16.45 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi dan mengatakan “jangan telepon atau awan ke rumah bentar ambil kunci mobil sama kak nurul, nanti awan ambil mobil bawa pulang ke rumah”. Selanjutnya setelah ada kunci mobil, sekira pukul 17.00 WIB Saksi Teuku Muhammad Safwan mengambil mobil milik Terdakwa di parkir bank BSI taman riyadah. Lalu Saksi Teuku Muhammad Safwan mengemudikan mobil tersebut dan membawanya pulang ke rumah Saksi Teuku Muhammad Safwan di Desa Alue Awe;

– Bahwa setelah shalat ashar, Terdakwa duduk di dekat dinding dan mendengarkan suara pintu, kemudian sekira pukul 16.30 korban keluar kamar dan duduk bersama dengan Saksi Mulia dewi. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban dan duduk di kursi di dekat pintu kamar. Saat Saksi Mulia Dewi selesai memanaskan menu makanan, Saksi Mulia Dewi dan majikan Saksi (Korban Laksmiwati) duduk-duduk sambil ngobrol dan main HP. Kemudian Korban Laksmiwati curhat dengank Saksi Mulia Dewi dengan mengatakan “Wi kenapa yah bapak selingkuh, apa salah aku wi, apa karna aku sudah tua, sedih aku wi hancur hatiku”, lalu Saksi Mulia Dewi

Hal. 47 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan semangat ke Korban Laksmiwati agar bersabar dan jangan mudah emosi, sebab sudah tua. Selanjutnya saat hendak shalat maghrib, ibu kembali ke kamar dan Saksi pun masuk ke kamar Saksi di dekat dapur;

– Bahwa Korban Laksmiwati sangat bersedih dan lesu akibat percekocokan antara Korban Laksmiwati dengan suaminya, yaitu Saksi Sukardi dan Korban Laksmiwati hampir frustasi dan ingin bercerai dengan Saksi Sukardi. Namun Saksi memberikan saran agar jangan bercerai karena pasti membuat senang selingkuhannya (Terdakwa Wulandari) dan Korban Laksmiwati mendengar apa yang Saksi sampaikan;

– Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Korban Laksmiwati masuk ke dalam kamar dan membawa tempat air dan meletakkan air yang dibawanya di atas meja. Selanjutnya pintu kamar ditutup oleh Korban Laksmiwati, saat itu Korban Laksmiwati berbalik dan terkejut melihat Terdakwa dalam posisi berdiri dengan gamis hitam dan cadar hitam. Kemudian Korban Laksmiwati menarik cadar Terdakwa dengan tangan kanan. Setelah cadar yang Terdakwa pakai terlepas korban melihat wajah Terdakwa dan mengatakan “Kau”. Lalu Korban Laksmiwati emosi dan menarik jilbab Terdakwa. Selanjutnya korban dan Terdakwa saling bergumul saling tarik rambut dan terjatuh ke lantai dengan posisi Korban Laksmiwati di bawah dan Terdakwa di atas. Kemudian Korban Laksmiwati dan Terdakwa saling memukul selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Terdakwa memukul korban menggunakan kedua tangan kosong yang dikepal dan tangan terbuka dengan memukul dan mencakar ke bagian muka Korban Laksmiwati Aggraini secara bertubi-tubi, selanjutnya korban menggigit jari Terdakwa lalu Terdakwa menggigit hidung, tangan kanan, dan lengan kanan Korban Laksmiwati Aggraini. Kemudian saat Terdakwa dan Korban Laksmiwati Aggraini saling bergumul kepala bagian kanan Korban Laksmiwati Aggraini terbentur keras ke lantai. Saat itu Terdakwa lihat korban sudah lemas dantidak bergerak. Lalu Terdakwa bangkit, karena capek dan haus, Terdakwa lalu minum air yang dibawa korban. Lalu Terdakwa memakai jilbab hitam yang Terdakwa pakai sebelumnya dan keluar dari kamar lalu turun ke tangga kemudian masuk ke ruang praktek yang sudah jarang dipakai untuk praktek dan bersembunyi di bawah tempat tidur yang ada di dalam ruang praktek tersebut;

– Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi Cut hendak shalat dan masuk ke ruang praktek tempat Terdakwa sembunyi. Saksi cut melihat kaki Terdakwa di bawah tempat tidur. Lalu Saksi cut memanggil Saksi Erika

Hal. 48 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Rosalina yang sedang duduk-duduk di ruang praktek dr. Sukardi, Saksi Cut dan mengatakan bahwa dia melihat kaki orang di bawah tempat tidur dalam kamar yang berada di lantai satu tidak jauh dari ruang praktek dr. Sukardi. Lalu, Saksi Erika Rosalina menghampirinya dan melihat ada kaki seseorang di bawah tempat tidur. Selanjutnya Saksi Erika Rosalina menghubungi Saksi Syauqas melalui hp. Saat Saksi Syauqas datang dan melihat ada kaki di bawah tempat tidur Saksi Erika menyuruh Saksi Syauqas untuk mengunci pintu agar orang yang berada di dalam kamar tersebut tidak bisa keluar;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Sukardi shalat maghrib, saat Saksi Sukardi hendak makan malam dan masuk ke kamar untuk mengajak isteri Saksi (korban) makan malam, karena Saksi dan isteri Saksi selalu makan bersama. Saat Saksi membuka pintu kamar, Saksi melihat isteri Saksi sudah dalam keadaan tertelentang, rok tersingkap sampai ke paha, hidung berdarah dan tidak bergerak. Lalu Saksi keluar kamar mencari Saksi dewi dan mengatakan bahwa korban jatuh. Lalu Saksi turun ke tangga dan meneriakkan bahwa korban jatuh dan meminta untuk memanggil ambulance. Kemudian Saksi kembali ke kamar dan berusaha memberikan pertolongan pertama berupa nafas buatan;

- Bahwa setelah mobil ambulance datang, korban dibawa ke rumah sakit Melati untuk memastikan keadaan korban;

- Bahwa saat di rumah sakit melati Saksi Mujiburrahman Fuadi menemukan korban sudah tiba sudah dalam keadaan kaku dan tidak bergerak. Selanjutnya untuk memastikan keadaan tersebut, selanjutnya Saksi Mujiburrahman Fuadi melakukan tindakan medis dan menemukan pupil dilatasi maksimal/ melebar, pernapasan tidak ada, tanda-tanda vital tidak terbaca, secara SOP medis kami melakukan EKG untuk memastikan kondisi pasien. Setelah dilakukan tindakan hasilnya flat/irama jantung datar. Setelah dipastikan tidak terdapat tanda-tanda kehidupan, lalu Saksi Mujiburrahman Fuadi memberitahukan kepada keluarga yaitu Saksi Sukardi bahwa pasien sudah meninggal dunia. Kemudian Saksi Sukardi membawa pulang kembali pasien tersebut dengan menggunakan ambulance;

- Bahwa saat orang ramai-ramai mengurus korban, Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju ke arah keluar dan berjalan kaki menuju ke lahan kosong dengan tidak lagi memakai sepatu yang Terdakwa pakai sebelumnya. Karena kaos kaki Terdakwa basah, Terdakwa membuka kaos kaki tersebut dan membuangnya. Satu pukul kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dewi Syahraini dan memintanya agar menyuruh Saksi

Hal. 49 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Muhammad Safwan menjemput Terdakwa, namun karena Saksi Teuku Muhammad Safwan tidak juga menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Punteut dan bermalam di rumah keluarga;

- Bahwa saat Saksi Fieka Febianty berada di rumah, Saksi Fieka Febianty mendapat kabar duka dari pemberitaan grup whatsapp IDI (Ikatan dokter Indonesia) wilayah Lhokseumawe bahwa istri dr. Sukardi yang bernama Laksmiwati meninggal. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Sukmaridawati melalui hp dan menanyakan kepada Saksi Sukmaridawati "mengapa Hp wulandari tidak aktif" dan dijawab "saya tidak tau" dan dr. Fika menjawab "maka ditelpon kemari bu". Lalu Saksi Fieka Febianty mengatakan bahwa istri dr. Sukardi meninggal dunia dan jenazah di dibawa ke Rumah Sakit Melati. Setelah mengetahui kabar tersebut Saksi Sukmaridawati menghubungi Saksi Dewi Syahraini Lubis yang merupakan adik kandungnya dan Bunda Terdakwa dan memberitahukan kembali berita dari dr. fika tersebut. Lalu Saksi Dewi Syahraini Lubis menghubungi Terdakwa melalui pesan wa dan mengatakan bahwa "saya mendapat kabar dari mamak/Sukma Ridawati bahwa istri dari dr Sukardi meninggal," lalu dijawab oleh Terdakwa "oya," kemudian Saksi balas chat "di tempat Sukardi sudah ramai polisi" dijawab lagi oleh Terdakwa "oya." Selanjutnya Saksi berkata lagi "mungkin wulan ya yang melakukan?" dan dijawab oleh Terdakwa "ya biar adil" lalu Saksi Dewi Syahraini Lubis tidak menghubungi Terdakwa lagi. Selanjutnya karena merasa takut, Saksi Dewi Syahraini Lubis menghapus chatnya dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Bunda Dewi Syahraini dan bertemu dengan Reza. Saat itu reza mengatakan bahwa bunda dan ibu Terdakwa sedang berada di polres. Kemudian Terdakwa minta reza untuk mengantarkan Terdakwa ke polres untuk menyerahkan diri. Selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari itu juga saat di perjalanan hendak menyerahkan diri;

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara berupasurat visum et revertum Nomor: 180/94/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Eka Nadia, dokter pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara, menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : panjang rambut ukuran dua puluh tiga centimeter warna hitam bercampur uban bewarna putih.
- Dahi : seluruh dahi nampak biru keunguan.
- Mata : tampak warna biru keunguan sebelah kiri, tidak merata kedua mata.
- Hidung : tampak luka lebam diujung hidung ukuran tiga kali empat centimeter bewarna merah kebiruan dan tampak sisa darah yang mengering dari lubang hidung kanan disertai pendarahan aktif.
- Telinga : kedua daun telinga tampak biru keunguan, didaun telinga kanan tampak sisa darah.
- Bibir : bibir bawah tampak memar kebiruan dan bengkak ukuran tiga kali empat centimeter. Bibir bawah bagian dalam tampak luka ukuran satu kali satu centimeter, tampak darah yang sudah mengering ukuran tiga kali dua centimeter, tampak pendarahan aktif dari mulut.
- Leher : tampak jejas bewarna biru keunguan dengan ukuran lima centimeter kali nol koma satu centimeter, empat centimeter kali nol koma satu centimeter, tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pada leher bagian depan.
- Lengan kanan bawah : tampak bekas gigitan melingkar bewarna biru keunguan ukuran enam centimeter kali empat centimeter, tampak memar kebiruan dipangkal jari telunjuk bagian luar ukuran dua kali satu centimeter, dijumpai beberapa helai rambut diantara sela-sela jari tangan kanan kedua, ketiga dan keempat dengan ukuran panjang rambut tiga puluh dua centimeter dan tiga puluh empat centimeter.
- Lengan kiri bawah : tampak memar kebiruan melingkar ukuran enam kali enam

Hal. 51 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter. Tampak luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima. Luka lecet ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter.

➤Punggung : tampak lebam mayat tak beraturan dipunggung belakang hingga ke pinggang.

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar jenazah telah meninggal dunia. Penyebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi (pemeriksaan dalam);

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 194/PenPid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 18 Oktober 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/96/X/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 8 Oktober 2024, berupa:

- 1 (satu) Flashdisk V-GeN64GB warna hitam yang berisikan rekaman CCTV, tanggal 07 Oktober 2024 di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat di Jalan Merdeka Barat No 12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- 1 (satu) pcs baju daster bercorak warna warni cream, orange dan hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu pansus wanita warna coklat;
- 1 (satu) kancing baju warna orange;
- 1 (satu) botol/gelas Tupperware Hokben warna merah;
- 1 (satu) pcs cadar warna hitam;
- 1 (satu) tali plastic raffia warna hitam dengan panjang $\pm$ 175 Cm;
- 1 (satu) papan nama bahan kayu warna coklat bertulisan Dr.Sukardi SpA;
- 1 (satu) pcs baju gamis syar'i warna hitam;
- 1 (satu) pcs jilbab warna hitam;
- 1 (satu) Unit Mobil Minibus, Nomor Polisi : BL 1836 NM, Merk Toyota (RAIZE), Tipe A251RAGBXFJ 1.2 G CVT, Jenis Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan 2021, Noka:MHKAB1BA6MJ000388 Nosin: WA00 07569, Warna Abu-abu Metalik;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK Asli) Mobil Minibus, Nomor Polisi : BL 1836 NM, Merk Toyota (RAIZE), Tipe

Hal. 52 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A251 RA-GBXFJ 1.2 G CVT, Jenis Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan 2021, Noka : MHKAB1BA6MJ000388 Nosin: WA0007569, Warna Abu-abu Metalik, Nomor STNK 05532940 D, Nama Pemilik WULANDARI;

- 1 (satu) tas merk Geulis Warna Pink yang berisikan 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A55 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo Reno 2 F Warna Putih Mutiara;
- 1 (satu) Kunci Mobil Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya, karena jika tahu akan begini Terdakwa tidak akan pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan melakukannya lagi serta mohon keringanan hukuman;
- Bahwa barang bukti berupa baju batik adalah pakaian yang dipakai korban dan kain hitam adalah cadar yang Terdakwa pakai saat kejadian. Barang bukti berupa sepatu adalah milik Terdakwa yang tinggal di tempat kejadian. Mengenai papan nama benar ada di dalam kamar tetapi kalau tali plastik Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sebagaimana dalam dakwaannya;

Hal. 53 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku bernama Wulandari Binti Zulaidi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu keinginan untuk melakukan sesuatu yang harus dibuktikan dengan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan maksud “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” adalah adanya suatu keadaan dimana pelaku mempersiapkan dan memikirkan bagaimana cara ia melakukan perbuatannya hingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berprofesi sebagai bidan dan bekerja di Rumah Sakit Melati dengan gaji sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan saat Saksi Sukardi kunjungan pasien Terdakwa sering mendampingi Saksi Sukardi. Kemudian pada tahun 2016 Saksi Sukardi menawarkan Terdakwa untuk bekerja di tempat praktek Saksi Sukardi sebagai kasir di apotik dengan gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya Terdakwa menjadi pendamping Saksi Sukardi baik di Rumah Sakit Melati atau di tempat praktek Saksi Sukardi. Sejak Terdakwa menjadi pendamping Saksi Sukardi, dr. Sukardi sering bercerita kepada Terdakwa tentang istri Saksi Sukardi karena hubungan jarak jauh yang membuat hubungan antara Terdakwa dan Saksi Sukardi semakin dekat. Selanjutnya sebagaimana Surat keterangan nikah yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 6 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi Sukardi menikah secara siri di daerah Sungai Raya IDI Aceh Timur dengan mahar sejumlah 10 (sepuluh) mayam, dan biaya hidup Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu. Yang mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sukardi adalah Bunda Terdakwa yaitu Saksi Dewi Syahriani Lubis. Saat itu

Hal. 54 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Sukardi karena setelah dua bulan Terdakwa menikah dengan Saksi Sukardi Saksi Dewi Syahrani Lubis menanyakan kepada Terdakwa kenapa sering dijemput oleh Saksi Sukardi meskipun di luar waktu kerja. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia telah menikah dengan Saksi Sukardi. Selain Saksi Dewi Syahrani Lubis, tidak ada keluarga Terdakwa baik ibu Terdakwa yaitu Saksi Sukmaridawati Binti Alm Syaiful Anwar Lubis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa selama pernikahan tersebut Terdakwa memiliki dua nomor hp Saksi Sukardi, dimana nama Saksi Sukardi dalam hp Terdakwa adalah Dr. Sukardi dan papa, karena Saksi Sukardi memakai 2 (dua) nomor. Sedangkan Saksi Sukardi memanggil Terdakwa "Wulan". selanjutnya selama menikah dengan Saksi Sukardi, Terdakwa dijemput Saksi Sukardi dan menginap serta tinggal bersama Saksi Sukardi di tempat praktek selama beberapa hari. Selebihnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Kenari Lr I Desa Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Karena sudah berhubungan selama 4 (empat) tahun lebih Saksi Sukardi tidak memberitahukan status perkawinan Terdakwa dan Saksi Sukardi kepada isteri Saksi Sukardi, karena Terdakwa juga ingin diakui sebagai isteri yang sah. Selanjutnya korban sedang berada di Padang hendak menghadiri reuni teman sekolahnya, Terdakwa mengirimkan video intim hubungan badan Terdakwa dengan Saksi Sukardi kepada korban Laksmiwati Anggaraini, agar korban juga tahu bahwa Terdakwa juga istri Saksi dr. Sukardi. Selanjutnya korban menghubungi Saksi Saddam Emir Pratama yang merupakan anak korban dan Saksi Sukardi yang berada di tangerang dan mengatakan bahwa Saksi Sukardi telah berselingkuh. Lalu korban mengirimkan foto dan video hubungan intim Terdakwa dengan Saksi Sukardi. Meskipun Saksi Saddam Emir Pratama tidak membuka video tersebut, tetapi nampak wajah yang ada dalam video tersebut adalah wajah Saksi Sukardi. Lalu Saksi Saddam Emir Pratama mengatakan kepada korban untuk bersabar dulu dan mencari kebenarannya. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2024 Saksi Saddam Emir Pratama dan pengacara keluarga meminta Saksi Sukardi untuk menjemput Terdakwa dan membawanya ke tempat praktek. Kemudian Saksi Saddam Emir Pratama, Saksi Sukardi, Terdakwa, dan pengacara keluarga korban membicarakan permasalahan hubungan

Hal. 55 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselingkuhan Saksi Sukardi dengan Terdakwa. Saat itu ada Saksi Saddam Emir Pratama menanyakan kepada Saksi Sukardi “papa (Saksi Sukardi) pilih ulan atau pilih kami” dan Saksi Sukardi tidak menjawab. Setelah itu Saksi Sukardi mengatakan bahwa ia memilih korban. Selanjutnya dibicarakan tentang bahwa Terdakwa pisah hubungan dengan Saksi Sukardi dan Terdakwa tidak boleh bekerja lagi di praktek dr Sukardi. Selanjutnya Saksi Saddam Emir (anak Saksi Sukardi) berkata “papa, (Saksi Sukardi) kami ingin dengarkan papa ucapkan talak di depan kami”, kemudian Saksi Sukardi mengucapkan lafaz talak ke Terdakwa dengan ucapan “saya talak ulan” lalu Terdakwa menangis. Selanjutnya dibicarakan mengenai kompensasi yang akan diberikan kepada Terdakwa karena diberhentikan dari pekerjaannya dan uang iddah untuk Terdakwa selepas bercerai dengan Saksi Sukardi. Saat itu Saksi Saddam Emir Pratama dan keluarga akan memberikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tetapi Saksi Sukardi mengatakan akan memberikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Sukardi, Saksi Saddam Emir Pratama dan pengacara keluarga korban menandatangani surat perjanjian tertanggal 15 September 2024. Kemudian Saksi Sukardi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening bank BSI milik Terdakwa dengan cara transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah perceraian tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Sukardi selama beberapa hari. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Teuku Muhammad Safwan Bin Muchtar dan memintanya untuk ke tempat praktek Saksi Sukardi untuk melihat apakah mobil Saksi Sukardi ada atau tidak. Selanjutnya pada hari senin tanggal 7 oktober 2024, sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi Sukardi melakukan kunjungan pasien di Rumah Sakit Melati, Terdakwa menemui Saksi Sukardi dan menanyakan tentang pekerjaan Terdakwa di tempat praktek, saat itu Saksi Sukardi tidak mengatakan apa-apa dan tidak menghiraukan Terdakwa. Selanjutnya setelah pulang kerja sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berencana menemui Korban. Agar kedatangan Terdakwa tidak diketahui, Terdakwa kemudian pergi membeli gamis warna hitam. Karena Terdakwa mengetahui jika Terdakwa datang langsung ke tempat praktek Saksi Sukardi, Terdakwa yakin pasti tidak diizinkan masuk. Kemudian Terdakwa menghubungi Bunda Terdakwa yaitu Saksi Dewi Syahriani Lubis dan

Hal. 56 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintanya untuk menemani Terdakwa ke tempat praktek Saksi Sukardi untuk mendaftarkan pasien an. Cut Kinan, 3 tahun, alamat Panton Labu. Kemudian Terdakwa pergi ke Bank BSI (ex Mandiri) yang berjarak sekitar satu kilometer dari tempat praktek Saksi Sukardi. Lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya di halaman bank tersebut. Kemudian Terdakwa mengganti pakaian kerja Terdakwa ke pakaian gamis yang telah Terdakwa beli. Selanjutnya dengan masih memakai pakaian seragam kerja kantor/PDH PNS, Saksi Dewi Syahraini Lubis Binti Alm Syaiful Anwar Lubis yang sudah diminta Terdakwa untuk menemaninya ke tempat praktek Saksi Sukardi pergi ke kantor Bank Mandiri/BSI depan taman Riyadhah dengan becak penumpang dan tiba di depan kantor Bank Mandiri/BSI sekira pukul 14.30 WIB. Saat itu Saksi Dewi Syahraini Lubis Binti Alm Syaiful Anwar Lubis melihat mobil milik Terdakwa telah terparkir di halaman kantor tersebut kemudian Saksi menunggu Terdakwa keluar dari dalam mobil. Saat Saksi Dewi Syahraini Lubis melihat Terdakwa keluar dari mobil Terdakwa mengenakan pakaian gamis hitam dan bercadar hitam. Kemudian Terdakwa ikut naik ke becak yang dinaiki oleh Saksi Dewi Syahraini Lubis. Ketika Terdakwa sudah menaiki becak Saksi menertawakan Terdakwa karena baju gamis yang dipakai Terdakwa masih bau pakaian baru. Selanjutnya Saksi Dewi Syahraini Lubis menanyakan kepada Terdakwa “kenapa lama dalam mobil” dan dijawab oleh Terdakwa “ganti pakaian dan pakai kaos kaki”. lalu Saksi Dewi Syahraini Lubis dan Terdakwa bersama-sama dengan menumpang becak menuju ke praktek dr. Sukardi. Dalam perjalanan Saksi Dewi Syahraini menyampaikan kepada Terdakwa “untuk apa ke sana, kan sudah cerai”. Saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin menjumpai ibu dan sudah siap terhadap apapun yang terjadi. Saat itu Saksi Dewi Syahraini ada menasihati Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak fokus karena menunjukkan jalan kepada tukang becak. Setibanya di tempat praktek, Terdakwa dan Saksi Dewi Syahraini turun dari becak dan masuk ke tempat praktek. Kemudian Saksi Dewi Syahraini mendaftarkan nama anak yang hendak diperiksa kepada petugas pendaftaran dan Terdakwa duduk di kursi di ruang tunggu tersebut. Kemudian setelah mendaftar Saksi Dewi Syahraini menanyakan kepada Saksi Syauqas “dek dimana kamar mandi?”, “itu bu lurus saja di bawah tangga” jawab Saksi Syauqas sambil menunjukan arahnya, lalu Terdakwa dan Saksi Dewi Syahraini Lubis bersama-sama menuju ke arah kamar mandi yang berada di dalam ruko tempat Praktek Tersebut.

Hal. 57 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saat Saksi Dewi Syariani masuk ke kamar mandi, Terdakwa langsung pergi ke ruang tengah dekat apotik kemudian naik ke lantai dua melalui tangga dan duduk di mushalla yang terdapat di lantai dua tersebut. Kemudian Saksi Dewi Syahriani menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsApp dengan mengatakan “wulan dimana”, saat itu Terdakwa jawab, di mushalla, kalau bunda mau pulang duluan aja”. selanjutnya Saksi Dewi Syahriani Lubis pulang. Bahwa sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Teuku Muhammad Safwan dan mengatakan “awan nanti singah ke praktek berani, kunci mobil di tas kakak, mobil di Mandiri”. Kemudian pada pukul 16.45 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Teuku Muhammad Safwan dan mengatakan “jangan telepon atau awan ke rumah bentar ambil kunci mobil sama kak nurul, nanti awan ambil mobil bawa pulang ke rumah”. Selanjutnya setelah ada kunci mobil, sekira pukul 17.00 WIB Saksi Teuku Muhammad Safwan mengambil mobil milik Terdakwa di parkir bank BSI taman riyadah. Lalu Saksi Teuku Muhammad Safwan mengemudikan mobil tersebut dan membawanya pulang ke rumah Saksi Teuku Muhammad Safwan di Desa Alue Awe. Kemudian, setelah shalat ashar, Terdakwa duduk di dekat dinding dan mendengarkan suara pintu. Kemudian sekira pukul 16.30 korban keluar kamar dan duduk bersama dengan Saksi Mulia dewi. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban dan duduk di kursi di dekat pintu kamar. Saat Saksi Mulia Dewi selesai memanaskan menu makanan, Saksi Mulia Dewi dan majikan Saksi (Korban Laksmiwati) duduk-duduk sambil ngobrol dan main HP. Kemudian Korban Laksmiwati curhat kepada Saksi Mulia Dewi dengan mengatakan “Wi kenapa yah bapak selingkuh, apa salah aku wi, apa karna aku sudah tua, sedih aku wi hancur hatiku”, lalu Saksi Mulia Dewi memberikan semangat ke Korban Laksmiwati agar bersabar dan jangan mudah emosi, sebab sudah tua. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, saat hendak shalat maghrib, korban kembali dan masuk ke dalam kamar sambil membawa wadah berisi air dan meletakkannya di atas meja. Selanjutnya saat pintu kamar ditutup oleh Korban Laksmiwati, Korban Laksmiwati berbalik dan terkejut melihat Terdakwa dalam posisi berdiri dengan gamis hitam dan cadar hitam. Kemudian Korban Laksmiwati menarik cadar Terdakwa dengan tangan kanan. Setelah cadar yang Terdakwa pakai terlepas korban melihat wajah Terdakwa dan mengatakan “Kau”. Lalu Korban Laksmiwati emosi dan menarik jilbab Terdakwa. Selanjutnya korban dan Terdakwa saling bergumul saling tarik

Hal. 58 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



rambut dan terjatuh ke lantai dengan posisi Korban Laksmiwati di bawah dan Terdakwa di atas. Kemudian Korban Laksmiwati dan Terdakwa saling memukul selama kurang lebih 15 menit. Saat itu Terdakwa memukul korban menggunakan kedua tangan kosong yang dikepal dan tangan terbuka dengan memukul dan mencakar ke bagian muka Korban Laksmiwati Aggraini secara bertubi-tubi, selanjutnya korban menggigit jari Terdakwa lalu Terdakwa menggigit hidung, tangan kanan, dan lengan kanan Korban Laksmiwati Aggraini. Kemudian saat Terdakwa dan Korban Laksmiwati Aggraini saling bergumul sehingga kepala bagian kanan Korban Laksmiwati Aggraini terbentur keras ke lantai. Saat itu Terdakwa lihat korban sudah lemas dan tidak bergerak. Lalu Terdakwa bangkit, karena capek dan haus, Terdakwa lalu minum air yang dibawa korban. Lalu Terdakwa memakai jilbab hitam yang Terdakwa pakai sebelumnya dan keluar dari kamar lalu turun ke tangga kemudian masuk ke ruang praktek yang sudah jarang dipakai untuk praktek dan bersembunyi di bawah tempat tidur yang ada di dalam ruang praktek tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi Cut hendak shalat dan masuk ke ruang praktek tempat Terdakwa sembunyi. Saksi cut melihat kaki Terdakwa di bawah tempat tidur. Lalu Saksi cut memanggil Saksi Erika Rosalina yang sedang duduk-duduk di ruang praktek dr. Sukardi, Saksi Cut dan mengatakan bahwa dia melihat kaki orang di bawah tempat tidur dalam kamar yang berada di lantai satu tidak jauh dari ruang praktek dr. Sukardi. Lalu, Saksi Erika Rosalina menghampirinya dan melihat ada kaki seseorang di bawah tempat tidur. Selanjutnya Saksi Erika Rosalina menghubungi Saksi Syauqas melalui hp. Saat Saksi Syauqas datang dan melihat ada kaki di bawah tempat tidur Saksi Erika menyuruh Saksi Syauqas untuk mengunci pintu agar orang yang berada di dalam kamar tersebut tidak bisa keluar. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB setelah Saksi Sukardi shalat maghrib, saat hendak makan malam Saksi Sukardi masuk ke kamar untuk mengajak korban makan malam, karena Saksi Sukardi dan korban selalu makan bersama. Saat Saksi Sukardi membuka pintu kamar nampak korban sudah dalam keadaan tertelentang, rok tersingkap sampai ke paha, hidung berdarah dan tidak bergerak. Lalu Saksi Sukardi keluar kamar mencari Saksi Mulia Dewi dan mengatakan bahwa korban jatuh. Lalu Saksi Sukardi turun ke tangga dan meneriakan bahwa korban jatuh dan meminta stafnya untuk memanggil ambulance. Kemudian Saksi Sukardi kembali ke kamar dan berusaha memberikan

Hal. 59 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



pertolongan pertama berupa nafas buatan. Selanjutnya Saksi Erika, Saksi Cut dan Saksi Mursyidah naik ke lantai dua. Lalu Saksi erika memeriksa nadi korban tetapi sudah tidak dirasakan lagi. Setelah mobil ambulance datang, korban dibawa ke rumah sakit Melati untuk memastikan keadaan korban. Sedangkan saat orang ramai-ramai mengurus korban, Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju ke arah keluar dan berjalan kaki menuju ke lahan kosong dengan tidak lagi memakai sepatu yang Terdakwa pakai sebelumnya. Karena kaos kaki Terdakwa basah, Terdakwa membuka kaos kaki tersebut dan membuangnya. Satu pukul kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dewi Syahraini dan memintanya agar menyuruh Saksi Teuku Muhammad Safwan menjemput Terdakwa, namun karena Saksi Teuku Muhammad Safwan tidak juga menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Punteut dan bermalam di rumah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat korban sampai di rumah sakit di rumah sakit melati, Saksi Mujiburrahman Fuadi menemukan korban sudah tiba sudah dalam keadaan kaku dan tidak bergerak. Selanjutnya untuk memastikan keadaan tersebut, selanjutnya Saksi Mujiburrahman Fuadi melakukan tindakan medis dan menemukan pupildilatasi maksimal/ melebar, pernapasan tidak ada, tanda-tanda vital tidak terbaca, secara SOP medis dilakukan EKG untuk memastikan kondisi pasien. Setelah dilakukan tindakan hasilnya flat/irama jantung datar. Setelah dipastikan tidak terdapat tanda-tanda kehidupan, lalu Saksi Mujiburrahman Fuadi memberitahukan kepada keluarga yaitu Saksi Sukardi bahwa pasien sudah meninggal dunia. Kemudian Saksi Sukardi membawa pulang kembali pasien tersebut dengan menggunakan ambulance;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat Saksi Fieka Febianty berada di rumah, Saksi Fieka Febianty mendapat kabar duka dari pemberitaan grup whatsapp IDI (Ikatan dokter Indonesia) wilayah Lhokseumawe bahwa istri dr. Sukardi yang bernama Laksmiwati meninggal. Selanjutnya Saksi Fieka Febianty menghubungi Saksi Sukmaridawati melalui hp dan menanyakan kepada Saksi Sukmaridawati "mengapa Hp wulandari tidak aktif" dan dijawab "saya tidak tau" dan dr. Fika menjawab "maka ditelpon kemari bu". Lalu Saksi Fieka Febianty mengatakan bahwa istri dr. Sukardi meninggal dunia dan jenazah di dibawa ke Rumah Sakit Melati. Setelah mengetahui kabar tersebut Saksi Sukmaridawati menghubungi Saksi Dewi Syahraini Lubis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan adik kandungnya dan Bunda Terdakwa dan memberitahukan kembali berita dari Saksi Fieka Febianty tersebut. Lalu Saksi Dewi Syariani Lubis menghubungi Terdakwa melalui pesan wa dan mengatakan bahwa "saya mendapat kabar dari mamak/Sukma Ridawati bahwa istri dari dr Sukardi meninggal," lalu dijawab oleh Terdakwa "oya," kemudian Saksi Dewi Syahriani Lubis membalas chat "di tempat Sukardi sudah ramai polisi" dijawab lagi oleh Terdakwa "oya." Selanjutnya Saksi Dewi Syahriani Lubis berkata lagi "mungkin wulan ya yang melakukan?" dan dijawab oleh Terdakwa "ya biar adil" lalu Saksi Dewi Syahriani Lubis tidak menghubungi Terdakwa lagi. Selanjutnya karena merasa takut, Saksi Dewi Syahriani Lubis menghapus chatnya dengan Terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Bunda Dewi Syahriani dan bertemu dengan Reza. Saat itu Reza mengatakan bahwa Bunda dan Ibu Terdakwa sedang berada di Polres. Kemudian Terdakwa minta Reza untuk mengantarkan Terdakwa ke Polres untuk menyerahkan diri. Selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari itu juga saat di perjalanan hendak menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara berupasurat visum et revertum Nomor: 180/94/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Eka Nadia, dokter pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara, menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : panjang rambut ukuran dua puluh tiga centimeter warna hitam bercampur uban bewarna putih.
- Dahi : seluruh dahi nampak biru keunguan.
- Mata : tampak warna biru keunguan sebelah kiri, tidak merata kedua mata.
- Hidung : tampak luka lebam diujung hidung ukuran tiga kali empat centimeter bewarna merah kebiruan dan tampak sisa darah yang mengering dari lubang hidung kanan disertai pendarahan aktif.

Hal. 61 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



- Telinga : kedua daun telinga tampak biru keunguan, didaun telinga kanan tampak sisa darah.
- Bibir : bibir bawah tampak memar kebiruan dan bengkak ukuran tiga kali empat centimeter. Bibir bawah bagian dalam tampak luka ukuran satu kali satu centimeter, tampak darah yang sudah mengering ukuran tiga kali dua centimeter, tampak pendarahan aktif dari mulut.
- Leher : tampak jejas bewarna biru keunguan dengan ukuran lima centimeter kali nol koma satu centimeter, empat centimeter kali nol koma satu centimeter, tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pada leher bagian depan.
- Lengan kanan bawah : tampak bekas gigitan melingkar bewarna biru keunguan ukuran enam centimeter kali empat centimeter, tampak memar kebiruan dipangkal jari telunjuk bagian luar ukuran dua kali satu centimeter, dijumpai beberapa helai rambut diantara sela-sela jari tangan kanan kedua, ketiga dan keempat dengan ukuran panjang rambut tiga puluh dua centimeter dan tiga puluh empat centimeter.
- Lengan kiri bawah : tampak memar kebiruan melingkar ukuran enam kali enam centimeter. Tampak luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima. Luka lecet ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter.
- Punggung : tampak lebam mayat tak beraturan dipunggung belakang hingga ke pinggang.

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar jenazah telah meninggal dunia. Penyebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi (pemeriksaan dalam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Hal. 62 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang datang ke tempat praktek Saksi Sukardi dengan menggunakan pakaian gamis warna hitam beserta cadar yang telah dibeli terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum pergi ke tempat kejadian dengan maksud agar tidak diketahui dan dikenali oleh orang yang ada di tempat praktek tersebut, sedangkan pakaian demikian bukan pakaian sehari-hari Terdakwa. Kemudian perbuatan Terdakwa memarkirkan mobilnya di halaman parkir Bank BSI (ex Mandiri) yang jaraknya sekitar satu kilometer dari tempat praktek Saksi Sukardi dan pergi ke tempat Saksi Sukardi bersama-sama dengan Saksi Dewi Syahriani Lubis dengan menaiki becak dengan alasan hendak mendaftarkan pasien anak. Kemudian saat di perjalanan ketika Saksi Dewi Syahriani Lubis menyampaikan kepada Terdakwa untuk apa ke tempat Saksi Sukardi karena sudah bercerai, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hendak menemui korban dan telah siap dengan apapun yang terjadi. Selanjutnya saat tiba di tempat praktek dan Saksi Dewi Syahriani Lubis mendaftarkan nama anak yang hendak diperiksa, ketika Saksi Dewi Syahriani Lubis pergi ke kamar mandi yang ada di dekat tangga menuju ke mushala yang terdapat di lantai atas, Terdakwa ikut ke arah kamar mandi tetapi saat Saksi Dewi Syahriani Lubis berada di dalam kamar mandi Terdakwa naik ke lantai atas dan menunggu di ruang mushalla dan menunggu sampai korban pergi keluar kamar menuju ke dapur menemui Saksi Mulia Dewi asisten korban. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Teuku Muhammad Safwan dan menyuruhnya untuk singah ke praktek Saksi Sukardi, mengambil kunci mobil dan membawanya pulang, serta meminta Saksi Teuku Muhammad Safwan untuk tidak menelpon Terdakwa karena saat itu Terdakwasedang menunggu Saksi korban keluar dari kamarnya dan menunggu di mushalla. Setelah korban keluar dari kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan menunggu korban di dalam kamar tersebut. Kemudian saat korban masuk terjadi pergumulan antara Terdakwa dan korban dimana korban sering terjatuh sehingga kepala korban terbentur ke lantai dengan keras yang mengakibatkan korban tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa mengambil wadah air minum yang dibawa korban, lalu Terdakwa turun ke lantai bawah dan masuk ke dalam ruangan di dekat ruang praktek Saksi Sukardi dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Setelah korban dijumpai dalam keadaan tidak bergerak dengan hidung berdarah oleh Saksi Sukardi dan dilihat oleh Saksi Erika, Saksi Cut, Saksi Mursyidah dan Saksi Syaugas, Terdakwa keluar dari pintu lainnya yang ada di ruangan tersebut

Hal. 63 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pintu dari arah ruang praktek sudah dikunci oleh Saksi Syauqas. Kemudian saat Saksi Sukardi, Saksi Erika, Saksi Cut, Saksi Mursyidah dan Saksi Syauqas mengetahui korban sudah meninggal dunia dan untuk memastikan keadaan tersebut korban dibawa ke rumah sakit melati untuk diperiksa, Terdakwa keluar dari tempat praktek tersebut. Kemudian pada saat Saksi Dewi Syahriani Lubis menghubungi Terdakwa dan mengabarkan tentang kematian korban, Terdakwa hanya menjawab "oya" dalam pesan wa, dan saat ditanyakan oleh Saksi Dewi Syahriani Lubis apakah itu perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "ya, biar adil". Selanjutnya fakta saat Terdakwa menunggu korban di ruang mushala, Terdakwa menghubungi Saksi teuku Muhammad Safwan dan memintanya untuk menjemput mobil Terdakwa yang berada di halaman parkir bank BSI (ex Bank Mandiri) untuk dibawa pulang dan agar tidak menghubungi Terdakwa. Diperkuat dengan bukti surat visum et revertum yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar korban telah meninggal dunia, namun Penyebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi (pemeriksaan dalam). Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dimana Terdakwa telah mempersiapkan mengenakan pakaian gamis bercadar sebelum ke tempat praktek Saksi Sukardi dan setelah kejadian ketika ditanya oleh Saksi Dewi Syahriani Lubis, Terdakwa menjawab "biar adil" menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang telah direncanakan dan tidak disesali oleh Terdakwa setelah perbuatan Terdakwa terhadap korban yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud unsur "Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain" menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti menurut hukum, maka terhadap dakwaan kesatu subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa kematian korban tidak diketahui

Hal. 64 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



penyebabnya karena Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli forensik dalam pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa, keadaan-keadaan luka yang ditemukan pada korban sebagaimana yang termuat dalam bukti surat visum et revertum Nomor: 180/94/2024 tanggal 9 Oktober 2024, adalah keadaan yang patut disangkakan menyebabkan kematian pada seseorang. Selanjutnya mengenai perbuatan Saksi Sukardi yang tidak bertanggung jawab terhadap status perkawinan dan perceraian Terdakwa dengan Saksi Sukardi, tempat tinggal, dan perlakuan Saksi Sukardi terhadap Terdakwa, serta pemecatan Saksi Sukardi terhadap pekerjaan Terdakwa di tempat praktek Saksi Sukardi. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan yang dijabarkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 194/PenPid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 18 Oktober 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/96/X/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 8 Oktober 2024, berupa:

- 1 (satu) pcs baju daster bercorak warna warni cream, orange dan hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu pansus wanita warna coklat;
- 1 (satu) kancing baju warna orange;
- 1 (satu) pcs cadar warna hitam;
- 1 (satu) tali plastic raffia warna hitam dengan panjang $\pm$ 175 Cm;

Hal. 65 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs baju gamis syar'i warna hitam;
- 1 (satu) pcs jilbab warna hitam;

Merupakan barang yang dikenakan oleh korban saat tindak pidana dilakukan dan barang yang dipakai Terdakwa saat tindak pidana, serta ditemukan di tempat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

- 1 (satu) Flashdisk V-GeN64GB warna hitam yang berisikan rekaman CCTV, tanggal 07 Oktober 2024 di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat di Jalan Merdeka Barat No 12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Merupakan barang yang berisi rekaman saat Terdakwa memasuki tempat praktek Saksi Sukardi dan merupakan bagian dari pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) botol/gelas Tupperware Hokben warna merah;
- 1 (satu) papan nama bahan kayu warna coklat bertulisan Dr.Sukardi SpA;

Merupakan milik Saksi Sukardi yang ditemukan di tempat kejadian tetapi tidak digunakan untuk suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sukardi;

- 1 (satu) Unit Mobil Minibus, Nomor Polisi : BL 1836 NM, Merk Toyota (RAIZE), Tipe A251RAGBXFJ 1.2 G CVT, Jenis Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan 2021, Noka:MHKAB1BA6MJ000388 Nosin: WA00 07569, Warna Abu-abu Metalik;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK Asli) Mobil Minibus, Nomor Polisi : BL 1836 NM, Merk Toyota (RAIZE), Tipe A251 RAGBXFJ 1.2 G CVT, Jenis Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan 2021, Noka : MHKAB1BA6MJ000388 Nosin: WA0007569, Warna Abu-abu Metalik, Nomor STNK 05532940 D, Nama Pemilik WULANDARI;
- 1 (satu) tas merk Geulis Warna Pink yang berisikan 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A55 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo Reno 2 F Warna Putih Mutiara;
- 1 (satu) Kunci Mobil Warna Hitam;

Merupakan barang milik Terdakwa yang tidak ada digunakan untuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya dan

Hal. 66 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



menyesalinya karena tidak menyangka akan sampai begini sedangkan perkataan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa siap dengan apapun yang terjadi memiliki makna yang berbeda dari apa yang Terdakwa sesali tersebut, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim sepakat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dimana untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa harus memperhatikan hak Terdakwa untuk diperlakukan wajar dan patut dan tidak bias gender, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman terhadap Terdakwa harus dijatuhkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 67 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wulandari Binti Zulaidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs baju daster bercorak warna warni cream, orange dan hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu pansus wanita warna coklat;
 - 1 (satu) kancing baju warna orange;
 - 1 (satu) pcs cadar warna hitam;
 - 1 (satu) tali plastic raffia warna hitam dengan panjang $\pm$ 175 Cm;
 - 1 (satu) pcs baju gamis syar'i warna hitam;
 - 1 (satu) pcs jilbab warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Flashdisk V-GeN64GB warna hitam yang berisikan rekaman CCTV, tanggal 07 Oktober 2024 di Ruko Dokter Spesialis Anak beralamat di Jalan Merdeka Barat No 12 D-E Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) botol/gelas Tupperware Hokben warna merah;
- 1 (satu) papan nama bahan kayu warna coklat bertulisan Dr.Sukardi SpA;

Dikembalikan kepada Saksi Sukardi;

- 1 (satu) Unit Mobil Minibus, Nomor Polisi : BL 1836 NM, Merk Toyota (RAIZE), Tipe A251RAGBXFJ 1.2 G CVT, Jenis Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan 2021, Noka:MHKAB1BA6MJ000388 Nosin: WA00 07569, Warna Abu-abu Metalik;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK Asli) Mobil Minibus, Nomor Polisi : BL 1836 NM, Merk Toyota (RAIZE), Tipe A251 RA-GBXFJ 1.2 G CVT, Jenis Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan 2021, Noka : MHKAB1BA6MJ000388 Nosin: WA0007569,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Abu-abu Metalik, Nomor STNK 05532940 D, Nama Pemilik WULANDARI;

- 1 (satu) tas merk Geulis Warna Pink yang berisikan 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A55 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo Reno 2 F Warna Putih Mutiara;
- 1 (satu) Kunci Mobil Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh M Andri Ghafary, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Khalid, Amd., S.H., M.H.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H

Hal. 69 dari 69 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm